

在属于免责条款，更须在保险人对投保人说明义务后，对产生效力。

二、保险人对免责条款尽到提示和明确说明义务的认定标准

如何认定保险人关于免责条款已对投保人尽到提示和明确的说明义务，是否可直接依据《保险法解释二》第十三条第二款规定，投保人在投保单或保险单等其他保险凭证上签字、盖章即系确认保险人履行了说明义务。从《保险法解释二》第十三条第二款规定“投保人对保险人履行了符合本解释第十一条第二款要求的明确说明义务在相关文书上签字、盖章或者以其他形式予以确认的，应当认定保险人履行了该项义务。但另有证据证明保险人未履行明确说明义务的除外”来看，保险人的提示和说明义务应当依照《保险法解释二》第十一条规定“保险合同订立时，保险人在投保单或者保险单等其他保险凭证上，对保险合同中免除保险人责任的条款，以足以引起投保人注意的文字、字体、符号或者其他明显标志作出提示的，人民法院应当认定其履行了保险法第十七条第二款规定的提示义务。保险人对保险合同中有有关免除保险人责任条款的概念、内容及其法律后果以书面或者口头形式向投保人作出常人能够理解的解释说明的，人民法院应当认定保险人履行了保险法第十七条第二款规定的明确说明义务”来进行判决，根据前述规定可知，保险人应当履行提示和明确说明义务，一是保险人应当对免责条款进行提示，使投保人能够注意到免责条款的存在，提示的方式应当是“足以引起投保人注意的文字、字体、符号或者其他明显标志”。二是保险人应当对投保人明确说明免责条款，明确说明的内容应是“保

险合同中有关免除保险人责任条款的概念、内容及其法律后果”，明确说明的形式既可以是口头说明，也可以是书面说明，对于明确说明的标准，应当是客观的标准，即常人能够理解的程度。本案中虽投保单上有投保人的签字、盖章，但保险人未能举证证明其对免责条款向投保险进行了提示和明确的说明义务，且该免责条款亦未采取足以引起投保人注意的文字、字体、符号或其他明显标志，则不能认定保险人对免责条款尽到了提示和明确的说明义务，该免责条款不能产生效力。

此外，需要说明的是，法官审理保险纠纷案件中判断条款的性质时，应从一方是否处于强势地位、双方是否经过协商、是否减轻了保险人的责任、是否履行了提示和明确的告知义务等多角度综合考量，不能简单地就条款约定在文件中所处的部分作简单的判断。本案中，不能仅就条款约定在保单中就改变其性质，保险人能否依据该免责条款免除赔偿责任，要看保险人在合同签订时，是否履行了提示和明确的告知义务，若保险人未履行上述义务，则不能免责。

编写人：重庆市巴南区人民法院 向勇 何燕丽

外卖从业人员保险合同中驾驶证逾期的保险责任认定

—— 余某甲等诉某保险公司意外伤害保险合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

成渝金融法院(2023)渝87民终4089号民事判决书

2. 案由：意外伤害保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):余某甲、邱某、钱某、余某乙

被告(上诉人):某保险公司

【基本案情】

余某甲、邱某、钱某、余某乙(未成年人)分别系余某的父母、妻子、女儿。余某系平台公司的外卖骑手,该平台公司每天从骑手第一单费用中扣除3元为骑手向保险公司购买保险。2023年1月2日0时许,该平台公司在某保险公司为余某投保“××骑手意外保险”,投保方式为系统对接方式,每人每天一张单,以骑手首次接单时间起算。保单约定,保险期为1月2日0时至1月3日1时,若被保险人驾驶燃油摩托车等机动车辆,无有效行驶证车辆或未持有合法有效驾驶证、酒驾或醉驾期间发生交通事故的,保险公司不承担保险责任。保险公司在电子保单中对无有效驾驶证释义为:被保险人存在下列情形之一者:(1)无驾驶证,驾驶证被依法扣留、暂扣、吊销、注销……(5)依照法律法规或公安机关交通管理部门有关规定不允许驾驶机动车的其他情况下驾车。该段释义在保险条款中并未进行加粗。2023年1月2日2时许,李某醉酒后驾驶货车与余某驾驶的摩托车正面相撞导致余某受伤当日死亡。经交警部门认定,此次交通事故李某承担事故全部责任,余某无责任。经查,余某在事故发生前一直驾驶摩托车接送外卖,其准驾车型为C1、D,有效期限至2022年12月8日。2023年3月24日,某保险公司以“余某无有效行驶证车辆或未持有合法有效驾驶证”为由出具拒赔通知书。四原告遂诉至法院,请求法院判令:1.某保险公司支付保险死亡赔偿金及医疗费;2.判决某保险公司承担本案诉讼费用。

【案件焦点】

余某在驾驶证超过有效期后继续驾驶车辆发生保险事故后,保险公司是否应予以理赔。

【法院裁判要旨】

重庆市丰都县人民法院经审理认为:针对争议焦点,分析如下:第一,本

案保险单约定，被保险人驾驶燃油摩托车等机动车辆，但无有效行驶证车辆等期间发生交通事故的，保险公司不承担保险责任。保险单通过穷尽列举的方式对“无有效驾驶证”进行释义，列举情形中不包含“驾驶证超过有效期”情形，且“无有效驾驶证”与“驾驶证逾期”字面意思并不完全等同，二者属于包含或者并列关系在保险合同中也无相关约定，故“驾驶证超过有效期”不属于合同约定的免责范围。第二，“无有效驾驶证”的释义还列举了“依照法律法规或公安机关交通管理部门有关规定不允许驾驶机动车的其他情况下驾车”，这属于保险公司将法律、行政法规中的禁止性规定情形作为保险合同免责条款的免责事由，但保险公司未将释义内容的文字、字体、符号作出明显标志予以提示，因此，该免责条款不能成为合同内容。第三，《机动车驾驶证申领和使用规定》规定，超过机动车驾驶证有效期一年以上未换证的，车辆管理所应当注销其机动车驾驶证，可见管理部门给予了驾驶人在驾驶证逾期后一定的宽限期，余某事故发生时驾驶证逾期未超过一个月，属于在合理的宽限期内。第四，本案保单载明，利用交通工具作业需要骑手具有相应的驾驶资质，保险公司在承保时理应审查骑手的驾驶资质，本案中，保险公司有义务、有能力审查却因自身过失未审查而接受投保，且本案道路交通事故责任认定书认定余某无责任，故法院认定保险公司以驾驶证超过有效期不支付保险金的理由不能成立。

重庆市丰都县人民法院判决如下：

一、被告某保险公司在本判决发生法律效力之日起十日内支付原告余某甲、邱某、钱某、余某乙因余某身故保险金600000元；

二、驳回原告余某甲、邱某、钱某、余某乙的其余诉讼请求。

某保险公司不服一审判决，提起上诉。成渝金融法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

当前保险理赔实践中，保险人时常将发生交通事故时驾驶证逾期未换证认定属于“无有效驾驶证”免责事由而拒绝理赔，驾驶证逾期未换证是否属于

“无有效驾驶证”存在一定争议。本案中，案涉保单对“无有效驾驶证”的免责事由进行具体列举，与本案相关的有两条：一是无有效驾驶证；二是法律法规规定不允许驾驶车的其他情况。因此，本案的关键在于审查余某驾驶证逾期是否属于该两种情形。

一、“驾驶证逾期”不属于免责条款列举的“无有效驾驶证”情形

首先，本案保险单将“无有效行驶证”车辆等期间发生交通事故作为免责事由，同时保险单通过封闭列举的方式对“无有效驾驶证”进行释义，列举的情形中并未包含“驾驶证超过有效期”的情形，且“无有效驾驶证”与“驾驶证逾期”字面意思并不完全等同，二者属于包含或者并列关系在保险合同中也无相关约定，故“驾驶证超过有效期”不属于合同约定的免责范围。其次，“驾驶证逾期”不等于驾驶员丧失驾驶资格。根据《机动车驾驶证申领和使用规定》的规定，驾驶证逾期时间长短不同，存在的后果也不同：逾期1年内，处理完违章、换证体检合格就可以换证；逾期1—3年的，驾驶证将被吊销；逾期3年以上的，驾驶证就会被彻底注销。可见，规定对驾驶证逾期给予一定的合理宽限期，逾期一年内的驾驶证处于有效和无效之间“效力待定”的状态，即驾驶证逾期在合理宽限期内属于“效力待定”，不属于注销驾驶证的无有效驾驶证情形，驾驶证效力的恢复需驾驶员成功进行换证。若驾驶员在驾驶证逾期一年内，即“效力待定”状态下驾驶车辆会面临相应的行政处罚，但不属于丧失驾驶资格，更不能直接认定为“无有效驾驶证”。本案中，余某事故发生时驾驶证逾期未超过一个月，在合理的宽限期内，不属于“无有效驾驶证”情形。

二、案涉关于“法律法规禁止性规定”的免责条款不成为合同内容

保险格式合同免责条款设立初衷在于平衡合同双方当事人的权利义务、防范道德风险、管控经营成本，因此，对于免责条款的情形应当在保险合同中予以明确、详细约定。案涉格式合同将“依照法律法规或公安机关交通管理部门有关规定不允许驾驶机动车的其他情况下驾车”作为“无有效驾驶证”免责事由的情形之一，但法律规范并非一成不变，该“引致性条款”将会导致“无有

效驾驶证”的免责情形的规定不周延、不确定，可能导致被保险人很多情形因此条内容而被拒赔，无形中加重了被保险人的责任，因此，应认定为无效。与此同时，对于格式合同中的条款，保险公司应当在合同订立时向投保人予以提示和明确说明，使条款内容能够明确引起投保人的注意，尤其是在网络电子合同中的格式条款还要有展示的主动性和获知的便利性，格式条款的链接在显著位置、操作简单直接，重要条款尤其是免责条款应当加粗提示，等等。本案中，保险公司将法律法规禁止性规定作为免责事由，释义内容系免除保险公司责任的保险合同格式条款，保险公司应以一般人注意和理解的标准为原则予以提示和说明，但其未将免责格式条款中的“无有效驾驶证”释义内容的文字、字体、符号作出明显标志予以提示，故该免责条款不能成为合同内容，对合同双方并不发生法律效力。

另外，外卖从业人员作为发展迅猛、职业风险较大的庞大就业群体，购买商业意外保险的目的在于多一份保障。法院在合法性规则审查之外，还应运用合理性原则，并以此来判断保险合同的效力，结合最大诚实信用原则、对价平衡原则等基本原则对双方的责任进行判断。本案中，保险公司有义务、有能力审查却因自身过失未审查而接受投保，且本案道路交通事故责任认定书认定余某无责任，因此判断保险公司以驾驶证超过有效期不支付保险金的理由不具有合理性。

编写人：重庆市丰都县人民法院 湛野 付春杰 陈国胜

八、票据纠纷

45

持票人在票据到期日前提示付款且票据状态持续为
“提示付款待签收”的，该提示付款行为
具有到期日提示付款的效力

——某贸易公司诉设计院福建分公司等票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2022)桂02民终4862号民事
判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某贸易公司

被告(被上诉人):设计院福建分公司、设计院、工贸公司、科技公司、
通讯服务部、建材公司、砼业公司

【基本案情】

2020年10月14日，置业公司作为出票人向设计院福建分公司出具了一张
电子商业承兑汇票，汇票到期日为2021年10月14日，票据金额为50万元，

承兑人为置业公司，承兑信息处载明“承兑人承诺：本汇票已经承兑，到期无条件付款”，同时该票据载明“可以转让”。2020年10月28日，设计院福建分公司将案涉汇票背书转让给工贸公司，同日，工贸公司将案涉汇票背书转让给科技公司；2020年10月30日，科技公司将案涉汇票背书转让给通讯服务部，同日，通讯服务部将案涉汇票背书转让给建材公司，建材公司又于同日转让给砦业公司；2020年10月31日，砦业公司将案涉汇票背书转让给某贸易公司。某贸易公司、砦业公司均认可该电子商业承兑汇票系砦业公司背书转让给某贸易公司用于支付尚欠货款。

汇票到期日为2021年10月14日，持票人某贸易公司于2021年9月29日就案涉票据提示付款，直至本案一审、二审程序阶段，案涉票据状态均为“提示付款待签收”，承兑人置业公司未予处理、未予承兑。

某贸易公司遂向法院起诉请求，判令上述前手即设计院福建分公司、设计院、工贸公司、科技公司、通讯服务部、建材公司、砦业公司(以下简称设计院福建分公司等七个公司)支付票据款及逾期付款利息。

设计院福建分公司等七个公司认为，某贸易公司仅在票据到期日前提示付款，未在案涉汇票到期日自2021年10月14日起十日内向承兑人置业公司提示付款，现仅能向出票人、承兑人行使追索权。

【案件焦点】

持票人期前提示付款行为具有到期日提示付款的效力。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市城中区人民法院经审理认为：某贸易公司在汇票到期日前进行提示付款无应答后，可待票据到期后再次提示付款，但某贸易公司并未在提示付款期内再次提示付款。根据《电子商业汇票业务管理办法》第五十九条、第六十六条规定，某贸易公司只可以向出票人、承兑人置业公司拒付追索，但本案中，某贸易公司并未诉请置业公司承担责任。某贸易公司要求设计院福建分公司等七个公司支付票据款及逾期付款利息，均缺乏依据。广西壮

族自治区柳州市城中区人民法院判决如下：

驳回某贸易公司的诉讼请求。

某贸易公司不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：首先，根据《电子商业汇票业务管理办法》第五十九条规定，如果持票人在票据到期日前提示付款，而承兑人拒绝付款或者未予应答的，那么持票人“可”待票据到期后再次提示付款，该规定并未要求持票人“必须”或者“应当”再次提示付款。

其次，自某贸易公司于2021年9月29日提示付款起，该提示付款请求便到达承兑人置业公司系统，汇票系统显示的票据状态为“提示付款待签收”，在承兑人未应答的情况下，该票据状态一直存续在置业公司系统。

最后，在卷并无证据证明某贸易公司在提示付款期内撤回了付款请求。

综上，某贸易公司于2021年9月29日就案涉票据提示付款的效力持续至到期日及到期日后的提示付款期间，该行为具有到期日提示付款的效力。案涉票据状态持续为“提示付款待签收”，置业公司始终未在系统上应答亦未拒绝付款，系以自身行为消极履行兑付义务，构成实质拒付。根据《中华人民共和国票据法》第六十一条第一款规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院判决如下：

一、撤销广西壮族自治区柳州市城中区人民法院(2022)桂0202民初1218号民事判决；

二、设计院福建分公司、设计院、工贸公司、科技公司、通讯服务部、建材公司、砼业公司向某贸易公司连带清偿票据款50万元；

三、设计院福建分公司、设计院、工贸公司、科技公司、通讯服务部、建材公司、砼业公司向某贸易公司连带清偿逾期付款利息(以票据款50万元为基数，自2021年10月22日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率年利率3.85%的标准计算至实际付清之日止)。

【法官后语】

根据《电子商业汇票业务管理办法》第五十九条规定：“持票人在票据到期日前提示付款的，承兑人可付款或拒绝付款，或于到期日付款。承兑人拒绝付款或未予应答的，持票人可待票据到期后再次提示付款。”第六十六条规定：“持票人在票据到期日前被拒付的，不得拒付追索。持票人在提示付款期内被拒付的，可向所有前手拒付追索。持票人超过提示付款期提示付款被拒付的，若持票人在提示付款期内曾发出过提示付款，则可向所有前手拒付追索；若未在提示付款期内发出过提示付款，则只可向出票人、承兑人拒付追索。”

但在实践中，持票人在票据到期日前就进行提示付款的情况并不少见，而对于持票人在票据到期后没有再次提示付款的情形，法律、行政法规未明确规定相应的法律后果，存在法律规范空白。二审法院认为，持票人期前提示付款且票据状态一直为“提示付款待签收”的，应当认定持票人期前提示付款行为具有到期日提示付款的效力，持票人可以向所有前手行使拒付追索权。

一、电子商业汇票系统具有持续储存信息的特点

持票人在汇票到期日之前在汇票系统中进行提示付款，操作成功后，该指令即进入承兑人、付款人的系统，持票人未撤回该提示付款请求，则其意思表示应当一直处于持续状态。在承兑人未签收、未拒绝付款、未应答的情况下，该指令一直存续在承兑人、付款人的系统中。故实际上，该提示付款的客观效果是持续存在的，承兑人、付款人作为义务人，应积极、及时对付款请求作出应答。

本案中，涉案汇票到期日为2021年10月14日，持票人某贸易公司于2021年9月29日便就案涉票据提示付款，自此起，该提示付款请求便到达且一直存续在承兑人置业公司系统。

二、正确理解设置提示付款期的目的与功能

设置提示付款期的意义在于督促持票人依法及时提示付款，以便付款人知晓汇票权利人，从而作出是否付款的决定，使除承兑人或者付款人之外的前手能够合理预期其责任是否解除。持票人在汇票到期日之前提示付款，而承兑人

一直未签收、未拒绝付款、未应答的，已经足以使除了承兑人或者付款人之外的前手预期其付款责任尚未解除，认定该情形下持票人可向所有前手拒付追索，并未违背设置提示付款期的初衷。本案中，置业公司始终未在系统上应答亦未拒绝付款，设计院福建分公司等七个公司应清楚知晓其付款义务并未免除。

三、法院判决应当与票交所对电子汇票承兑系统的规则更新保持一致，避免交易习惯与审判实践产生分歧

《上海票交所关于规范电子商业承兑汇票提示付款应答的通知》中已经明确：“持票人在电子商业承兑汇票的票据到期日前提示付款，承兑人在票据到期日的次日起第3日（遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延）仍未应答，承兑人接入机构也未在下一日（遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延）代为应答的，则电子商业汇票系统在该日日终时将票据状态‘提示付款待签收’变更为拒付状态。”即票交所已经认可该情形下期前提示付款的效力，并对其电子汇票系统的规则进行更新。据此，本案的处理亦应当与票交所的具体操作规则保持一致，避免审判实践明显背离金融实务。

综上，应认定某贸易公司于2021年9月29日提示付款的效力持续至到期日及到期日后的提示付款期间，该行为具有到期日提示付款的效力。

四、对“拒绝付款”的审查应当注重实质效果

票据法第六十一条第一款中规定的“拒绝付款”，不仅包括付款人明确作出“拒绝付款”的意思表示的情形，还包括付款人以自身行为消极履行兑付义务的情形。承兑人始终未对提示付款申请进行应答，未予签收，亦未拒绝付款的，应当视为持票人以其消极行为作出拒绝付款的意思表示，构成实质拒付，持票人可向所有前手行使拒付追索权。本案中，票据状态持续为“提示付款待签收”，而承兑人置业公司始终未对提示付款申请进行应答，亦未拒绝付款，其行为已构成实质拒付，某贸易公司可以向出票人、承兑人、背书人等所有前手拒付追索。

编写人：广西壮族自治区柳州市中级人民法院 黄姣姣

持票人在规定的时效期间内 行使票据追索权适用诉讼时效中断的规定

——郑州某某商贸公司诉广西某某防水工程公司等票据追索权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2023)桂01民终12283号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 郑州某某商贸公司

被告(上诉人): 广西某某防水工程公司

被告(被上诉人): 郑州某某建材公司、南宁某某贸易公司、广西某某房地产公司

【基本案情】

2021年2月7日, 广西某某房地产公司作为出票人、承兑人, 开具了一张收款人为广西某某防水工程公司的电子商业承兑汇票。该汇票载明: 到期日期为2021年8月7日、可转让、到期无条件付款。2021年3月2日, 广西某某防水工程公司将汇票背书转让给南宁某某贸易公司; 2021年3月3日, 南宁某某贸易公司将汇票背书转让给郑州某某建材公司; 2021年3月13日, 郑州某某建材公司将汇票背书转让给郑州某某商贸公司。

该汇票到期后, 持票人郑州某某商贸公司多次申请提示付款, 均因承兑人账户余额不足未能成功兑付。郑州某某商贸公司又于2021年10月14日向广西

某某房地产公司、广西某某防水工程公司、南宁某某贸易公司提起拒付追索，均未获清偿。自2021年12月13日起，郑州某某商贸公司先后通过向河南、广州等地法院提起诉讼的方式行使追索权。

【案件焦点】

郑州某某商贸公司行使追索权是否超过法定期间。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区南宁市江南区人民法院经审理认为：本案为票据追索权纠纷。郑州某某商贸公司经连续背书转让后合法取得案涉汇票，对案涉汇票享有票据权利。郑州某某商贸公司于汇票到期后提示付款，但未能成功兑付。根据《中华人民共和国票据法》有关规定，郑州某某商贸公司作为持票人，有权对背书人、出票人行使追索权。故郑州某某商贸公司起诉要求郑州某某建材公司、广西某某防水工程公司、南宁某某贸易公司、广西某某房地产公司共同支付被拒付汇票的票据款项以及从汇票到期日起至实际付清之日止的利息，于法有据，予以支持。关于郑州某某商贸公司行使追索权是否超过法定期间的问题。广西某某防水工程公司提出郑州某某商贸公司未在被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月内向人民法院起诉，已丧失对广西某某防水工程公司的追索权。经查，郑州某某商贸公司已于2021年10月14日通过电子商业汇票系统向广西某某房地产公司、广西某某防水工程公司、南宁某某贸易公司提起拒付追索，并未超过票据追索权行使的法定期限。郑州某某商贸公司提起拒付追索未获清偿，后其又于2021年12月向河南省郑州市金水区人民法院提起诉讼，诉讼时效中断，故郑州某某商贸公司行使追索权并未超过法定期限，对广西某某防水工程公司的抗辩理由，不予支持。广西壮族自治区南宁市江南区人民法院判决：

郑州某某建材公司、广西某某防水工程公司、南宁某某贸易公司、广西某某房地产公司向郑州某某商贸公司支付116005.43元及利息。

广西某某防水工程公司不服一审判决，提出上诉。广西壮族自治区南宁市中级人民法院经审理认为：关于郑州某某商贸公司对广西某某防水工程公司行

使追索权是否超过法定期间。本案中，郑州某某商贸公司已在六个月的票据追索期限内，通过电子商业汇票系统向广西某某防水工程公司提起拒付追索，并且先后通过向河南、广州等地法院提起诉讼的方式行使追索权，其间时效中断且中断事由持续至2023年2月。故本案中郑州某某商贸公司于2023年2月向一审法院提起诉讼对广西某某防水工程公司行使追索权，并未超过法定期限。广西某某防水工程公司的主张依据不足，不予支持。一审法院认定事实清楚，适用法律正确，依法予以维持。

广西壮族自治区南宁市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条、第一百八十二条之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

商业承兑汇票作为一种资金融通手段，具有较强的灵活性，能够在一定程度上解决企业的现金流压力。但近年来，企业由于资金链断裂、经营陷入困难等各种原因，导致无法兑付到期票据款项的状况频发，在此背景之下，商业承兑汇票纠纷所引起的诉讼呈爆发式增长。本案的核心在于，持票人在规定的时效期间内行使票据追索权是否能够适用民法中关于诉讼时效中断的规定。

关于票据权利时效是否能够中断的问题。有观点认为票据权利时效期间属于除斥期间，不适用诉讼时效中断之规定，期间届满即发生权利消灭之后果。本文认为，虽然票据法对票据时效期间的中断未作明确规定，但票据法相对于民法典属于特别法，因此票据法有规定的，适用票据法的规定，票据法无规定的，则适用民法的一般规定。根据我国民法典第一百九十五条之规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。可见，引起诉讼时效期间中断的原因有三：一是请求；二是承认；三是诉讼。实务中对下列原因与诉讼有同一效力：（1）依督促程序，申请发支付令；（2）申请调解；（3）提交仲裁；（4）申报破产债权；（5）告知诉讼；（6）申请强制执行。故在票据法规定的时效期间内出现民法典第一百九十五条规定的情况的，票据时效期间中断。

关于提起诉讼是否能够引起诉讼时效中断的问题。根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第十条规定：“当事人一方向人民法院提交起诉状或者口头起诉的，诉讼时效从提交起诉状或者口头起诉之日起中断。”因此，提起诉讼即产生诉讼时效中断的效力。原告向人民法院提起诉讼时，即产生时效中断的法律效果，无论起诉状副本是否送达被告，均不影响时效中断的法律效果。本案中，郑州某某商贸公司已在六个月的票据追索期限内，通过电子商业汇票系统向广西某某防水工程公司提起拒付追索，并且先后通过向河南、广州等地法院提起诉讼的方式行使追索权，其间时效中断且中断事由持续至2023年2月。故郑州某某商贸公司于2023年2月向一审法院提起诉讼对广西某某防水工程公司行使追索权，并未超过法定期限。广西某某防水工程公司认为一审判决认定票据时效可以中断属于适用法律错误的理由不成立，二审法院不予支持。权利人主张权利的意思表示方式，能够引起诉讼时效中断。

关于票据权利时效中断的效力问题。票据时效中断的效力，适用民法典关于时效中断效力的规定，同时根据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第十九条之规定，票据法第十七条规定的票据权利时效发生中断的，只对发生时效中断事由的当事人有效。票据权利时效中断后，从中断事由消灭之日起时效期间重新计算。有观点认为，票据权利时效中断后，可以按照民法典的规定重新计算三年的诉讼时效期间。本文认为，根据我国票据法第十七条规定：“票据权利在下列期限内不行使而消灭：（一）持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起二年。见票即付的汇票、本票，自出票日起二年；（二）持票人对支票出票人的权利，自出票日起六个月；（三）持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月；（四）持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月。票据的出票日、到期日由票据当事人依法确定。”可见，票据法规定的时效期间普遍较短，既督促持票人尽快行使票据权利，又维护了票据本身的快速流通属性，体现了票据法巩固票据高效性的立法本意。故票据权利时效中断后，从中断、有关程序

终结时起，票据权利时效期间仍应按票据法第十七条之规定重新计算，而不是按照民法典所规定的三年诉讼时效计算，如持票人在此期间内未发起追索，也未提起诉讼，票据权利仍会消灭。

编写人：广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 黄洁

电子商业汇票期前提示付款的效力认定

—— 武汉某公司诉佛山某公司等票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖北省武汉市汉阳区人民法院(2023)鄂0105民初3930号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告：武汉某公司

被告：佛山某公司、广州某公司、付某某

【基本案情】

2020年8月6日，出票人武汉某公司向收款人佛山某公司出具一张电子商业承兑汇票，票据金额为1000000元，汇票到期日为2021年8月6日，承兑人为出票人，承兑人承诺本汇票已承兑，到期无条件付款，承兑日期为2020年8月6日。该汇票为可转让汇票。2020年8月25日，佛山某公司将该汇票背书转让给了广州某公司。同日，广州某公司将该汇票背书转让给了经营者为付某某的个体工商户(已注销)。2020年8月26日，经营者为付某某的个体工商户将该汇票背书转让给了武汉某公司。武汉某公司于2021年8月2日向承兑人提示

付款，但未予以答复；后其又于2021年9月1日提示付款，于当日被拒付。该汇票票据状态为“逾期提示付款已拒付”。武汉某公司遂诉至法院，请求判令：(1)佛山某公司、广州某公司连带清偿电子商业承兑汇票金额1000000元整；(2)佛山某公司、广州某公司、付某某按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率LPR的标准，计付该汇票自到期之日起至实际清偿之日止的利息；(3)承担本案诉讼费用。

佛山某公司认为武汉某公司没有在付款期内提示付款，不享有票据追索权。

【案件焦点】

电子商业汇票期前提示付款的效力。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉市汉阳区人民法院经审理认为：武汉某公司通过电子商业汇票系统在案涉电子商业承兑汇票到期日前提示付款，其间并未撤回付款请求，该提示付款的状态具有可持续性。系统显示承兑人于2021年9月1日拒付，该拒付时间在汇票到期日之后，应认定武汉某公司提示付款持续到该日。故应当认定武汉某公司在汇票到期日之后进行了提示付款，其依法可对票据出票人、背书人、承兑人中任何一人、数人或者全体行使追索权。湖北省武汉市汉阳区人民法院判决如下：

一、佛山某公司、广州某公司连带支付武汉某公司电子商业承兑汇票票据金额1000000元；

二、佛山某公司、广州某公司连带支付武汉某公司截至2021年10月11日的利息6962元；自2021年10月12日起，以1000000元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)计算至上述票据金额清偿之日止；

三、驳回武汉某公司的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

电子商业汇票期前提示付款效力的争议，本质上是指电子商业汇票期前提示付款效力是否及于票据到期日后的提示付款期，即票据债务人是否享有期限利益。对于定日付款的商业汇票而言，提示付款是指持票人向承兑人出示票据，请求付款的行为；是持票人主张票据权利，向承兑人出示票据，将票据交其验看，并请求付款的一种法律行为。因此，完整的提示付款行为包括持票人发出提示付款的行为以及承兑人的签收应答行为，即“发出+应答”模式才是完整的提示付款法律行为。在此模式下，对电子商业汇票期前提示付款的效力认定，需结合电子商业汇票系统的特点，从“发出”及“应答”两个方面进行分析。

对于期前提示付款而言，“发出”行为发生在电子商业汇票到期日前是十分明确的，没有歧义。而“应答”的方式及期间往往是引发争议的关键。第一，就应答方式而言，存在积极应答与消极应答两种方式。《电子商业汇票业务管理办法》第五十九条规定，持票人有权在票据到期日前提示付款，但是承兑人对持票人的提示付款请求可以决定付款、拒绝付款或者到期日付款。这里的“决定付款、拒绝付款或者到期日付款”实际都是积极应答方式，该应答方式作出了明确的意思表示，也不容易引起歧义。消极应答方式即持续性的沉默、不应答，这种方式的效力为何才是导致对期前付款效力认定产生分歧的主要原因。《中华人民共和国民法典》第一百四十条规定，行为人可以明示或者默示作出意思表示。沉默只有在有法律规定、当事人约定或者符合当事人之间的交易习惯时，才可以视为意思表示。就电子商业汇票系统的交易习惯而言，持票人发出提示付款后，若承兑人迟迟不应答，往往显示的是“提示付款待签收”状态。否定派意见据此认为应答行为未完成，故完整的提示付款行为也没有完成，自然不发生提示付款的效力。但“提示付款待签收”状态在实践中对应很多不规范的操作问题，并非真实情况的客观准确反映，反而对后续追索维权造成了诸多负面影响。因此，为保障票据持有人的合法权益，上海票据交易所于2022年1月发布了《上海票交所关于规范电子商业承兑汇票提示付款应答的通知》，该通知明确了对于2022年3月21日之前的电子商业承兑汇票，承兑人及

承兑人接入机构应当在收到持票人发起的提示付款请求后,根据《电子商业汇票业务管理办法》第六十条相关规定作出应答,系统不自动变更票据状态。对于2022年3月21日及之后的电子商业承兑汇票,符合相关条件之时承兑人接入机构未代为应答的,电子商业汇票系统会将票据状态变更为拒付状态。该通知从法理上解决了沉默应答的意思表示问题,即之前承兑人沉默情形下,接入机构本应按照第六十条的相关规定代为应答,但实践中未代为应答,票据显示状态为“提示付款待签收”,既偏离了客观真实,也导致持票人的合法票据权利受损。之后这种承兑人持续沉默,在到期日次日起三日内仍未应答,且接入机构未代为应答的,直接显示状态为“拒付状态”,即视为拒付的积极应答。据此,否定派意见丧失了立论的法理基础。需要指出的是,基于目的解释和诚信原则,对于2022年3月21日之前的电子商业汇票提示付款行为也应作出与此后具有同样法律效果的解释和论述。

第二,就应答期间而言,拒付应答既可以发生在期前,也可以发生在期内或期后。根据《电子商业汇票业务管理办法》第六十六条规定:“持票人在票据到期日前被拒付的,不得拒付追索。持票人在提示付款期内被拒付的,可向所有前手拒付追索。持票人超过提示付款期提示付款被拒付的,若持票人在提示付款期内曾发出过提示付款,则可向所有前手拒付追索;若未在提示付款期内发出过提示付款,则只可向出票人、承兑人拒付追索。”如前所述,承兑人持续沉默,在到期日次日起三日内仍未应答,且接入机构未代为应答的,即视为拒付应答。故承兑人在到期日前持续沉默,不通过期前积极拒付应答中断该状态的,就会视为在提示付款期内被拒付,则持票人可向所有前手拒付追索。即具有了期内提示付款的效力。而对于期后应答情形,基于上述应答规则的改变,不会出现期前发出提示付款的情形,不属于本案的讨论范畴。但简而言之,这种只会出现在期内发出提示付款以及期后发出提示付款的情形,对于期内发出提示付款,期后拒付应答的,仍具有期内提示付款的效力;对于期后发出提示付款,期后拒付应答的,则不具有期内提示付款的效力。

综上所述,电子商业汇票的持票人期前发出提示付款,如果承兑人在期前

明确表示拒绝付款，且持票人此后也没有在期内（即到期日起十日内）再次发出提示付款，则这种情形的期前提示付款不具有期内提示付款的效力，即持票人只对出票人、承兑人享有追索权。除此之外的期前提示付款都具有期内提示付款的效力，包括期前发出提示付款，票据债务人沉默至到期日；以及期前发出提示付款，到期日前虽被拒付，但期内再次发出提示付款的。票据权利人据此对所有票据前手享有追索权。

本案中，票据到期日为2021年8月6日，票据权利人在期前发出提示付款，票据债务人在到期日前一直保持沉默，则截至2021年8月9日可视为票据债务人拒付应答，此时票据权利人已在先享有对所有票据前手的追索权，此后2021年9月1日的期后提示付款及拒付应答已无意义。也可以从另一角度证成，票据权利人在期前发出提示付款，票据债务人在到期日前一直保持沉默，票据权利人也并未撤回该行为，故发出提示付款的行为及状态持续至期内，则期后虽有提示付款及拒付，仍具有期内提示付款的效力。即票据权利人享有对所有票据前手的追索权。因此，法院判决支持武汉某公司的诉讼请求。

编写人：湖北省武汉市汉阳区人民法院 董泽锋

电子商业汇票线下追索效力的司法认定

—— 节能公司诉装饰公司等票据追索权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市第一中级人民法院(2022)渝01民终11423号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):节能公司

被告(上诉人):装饰公司、建设公司

被告:工程公司

【基本案情】

装饰公司向节能公司背书转让电子商业承兑汇票一张以支付货款,该汇票金额为10万元,出票人及承兑人为房地产公司,出票及承兑日期为2021年6月30日,票据到期日为2021年12月30日,收款人为建设公司。该汇票的连续背书人依次为建设公司、工程公司、装饰公司、节能公司。2021年12月28日,节能公司作为最后持票人通过电子商业汇票系统向承兑人房地产公司提示付款。2022年1月4日,房地产公司回复为“拒绝签收,拒付理由为承兑人账户余额不足”,票据状态显示为“提示付款已拒付”(不可进行拒付追索)。节能公司后续未通过电子商业汇票系统向前手背书人发起追索,而是直接向法院提起诉讼行使追索权,要求票据背书人建设公司、工程公司、装饰公司承担票据责任。

【案件焦点】

电子商业汇票能否进行线下追索。

【法院裁判要旨】

重庆市江北区人民法院经审理认为:节能公司通过电子商业汇票系统向承兑人发出提示付款请求属于以数据电文形式向承兑人作出的意思表示,破除了纸票时期物理空间和时间对持票人提票付款的限制,基于数据电文的物理特性,该数据电文一旦发送到电子商业汇票系统中便会一直持续保存在承兑人的账户系统之中,如同电子邮件发送后将一直持续保存在收件人的系统内一样,节能公司虽在票据到期日前向承兑人发送了提示付款请求,但承兑人在票据到期日前对该节能公司的该提示付款行为并未作出拒付应答,故节能公司的该期前提示付款请求并未因承兑人作出拒付应答而失去效力,在这种情况下相当于持票

人节能公司一直“驻守”在承兑人处提示付款，当汇票到期后，节能公司的该期前提示付款行为的性质因汇票到期这一事实而自动发生改变，从而在汇票到期之日便具有了期内提示付款的效力，节能公司也没有必要在票据到期之后再次向承兑人提示付款。综上，节能公司作出的期前提示付款行为具有期内提示付款的效力，而承兑人予以拒付，故节能公司有权对其前手即本案各被告行使票据追索权。判决如下：

被告装饰公司、工程公司、建设公司于本判决生效之日起十日内向原告节能公司连带支付汇票金额10万元以及资金占用利息(以汇票金额10万元为基数，从2021年12月30日起至付清时止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算，利随本清)(该利率以不超过年利率3.7%为限)。

建设公司、装饰公司不服一审判决，提起上诉。重庆市第一中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点在于，节能公司在未进行线上追索情形下，能否直接以诉讼方式行使追索权。

首先，从立法层级上看，《电子商业汇票业务管理办法》由中国人民银行颁布，属于部门行政规章，故在票据纠纷案件中的适用，应先审查其内容是否与票据法等法律及行政法规相冲突后，再行参照适用。

其次，从法条内容上看，根据《中华人民共和国票据法》第十六条以及第六十六条的相关规定，持票人以诉讼方式行使追索权具有合法性。若将《电子商业汇票业务管理办法》第五条规定理解为票据追索仅能通过电子商业汇票系统办理，则限缩了票据法上持票人的行权方式，与法律规定相抵触，不应当参照适用。

综上，票据法并未对持票人行使追索权的方式作出限制性规定，且以诉讼方式行使追索权符合票据法的规定。本案中，节能公司在被拒绝付款之日起六个月内提起诉讼要求各前手承担票据责任，具备追索权行使的形式要件与实质要件，遂判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

电子商业汇票的持票人未在电子商业汇票系统 (ECDS) 中发出追索通知,能否通过诉讼等线下追索方式行使追索权,司法实务中对此观点对立。持票人线下追索的效力直接关系到其票据追索权利的实现,本案作为关于电子商业汇票线下追索效力认定的典型案例,具有以小见大的作用。

一、电子商业汇票线下追索效力的认定分歧

(一) 线上追索与线下追索方式的区分

电子商业汇票由电子商业汇票系统实行集中地登记储存并提供流通转让平台,从而实现电子商业汇票流程的电子化。电子商业汇票追索权的行使分为线上、线下两种方式。线上追索是指持票人在电票系统依法提示付款但被承兑人拒绝付款后,通过该系统向票据债务人发送追索的信息指令,依此实现票据追索权。而线下追索系指持票人以在电票系统之外向票据债务人发送追索通知的方式行使追索权。线下追索又可分为线下诉讼追索和线下发函追索,前者是指持票人以向法院提起诉讼方式行使票据追索权,后者是持票人向票据债务人发送“追索函”“律师函”等方式行使票据追索权。

一般情形下,电子商业汇票持票人被拒绝付款后获得拒付证明,可以直接通过电票系统向前手追索。基于预先程序设定,系统自动签章,以数据电文形式出示票据,并将票据流转至被追索人处。司法实践中,存在持票人无法通过电票系统发起追索的情形,主要包括:一是承兑人收到提示付款指令“不予应答”,票据状态显示为“提示付款待签收”。二是承兑人对提示付款指令予以“签收”表明同意付款但实际未付款,票据状态为“票据已结清”。三是本案中承兑人对提示付款指令“拒绝签收”,票据状态为“提示付款已拒付(不可进行拒付追索)”。因承兑人怠于签收或付款,此时持票人无法依据原规则在电票系统中向前手追索,径行选择以线下追索方式行使追索权。

(二) 线下追索效力的定性之争

经搜索相关案例,关于电子商业汇票持票人能否以线下追索方式行使追索权,各地法院存在相反的裁判观点,相应地产生截然不同的法律后果。

肯定说：线下追索行为有效，即持票人虽然未通过电票系统办理追索业务，但其线下追索行为仍系依法行使追索权，对被追索人发生效力。尽管《电子商业汇票业务管理办法》（以下简称《电票办法》）第五条规定：“电子商业汇票的出票、承兑、背书、保证、提示付款和追索等业务，必须通过电子商业汇票系统办理”，但此规定仅对电票业务办理方式作出规定，并未明确持票人未经线上追索便丧失追索权的法律后果，因此即使持票人未在电票系统发出追索通知，也可直接通过线下追索方式行使追索权。

否定说：线下追索行为无效，即持票人在电票系统以外的线下追索行为不是法定行使票据追索权，对被追索人不发生效力。《电票办法》作为电子商业汇票领域的特别规定，明确规定追索业务必须通过电票系统办理，应当优先适用。票据法第四条第二款^①以及《电票办法》第十四条第一款^②规定，通过电票系统审核的电子签名应系电子商业汇票唯一合法有效的签章，线下追索行为不符合《电票办法》第五条、第十四条关于票据行为要式性的要求。如果以司法判决形式另行确定票据状态，线下追索未被电票系统记载，将致使持票人客观上无法交付票据、票据在系统外流转，造成脱离金融监管、打破电票运行规则、引发后续诉讼等多重不利后果。

本案生效判决持肯定说的观点。

二、电子商业汇票线下追索效力的逻辑判断

（一）体系解释：法律位阶视角下的裁判依据

从立法层级来看，票据纠纷案件的法律适用有相应位阶序列。根据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十二条规定，应遵照如下顺序并符合相应要求：首先，应当适用票据法，没有规定的再适用其他法律和行政法规。其次，参照适用与前述法律、行政法规不相抵触的行政规章。最

^①《中华人民共和国票据法》第四条第二款规定：“持票人行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。”

^②《电子商业汇票业务管理办法》第十四条第一款规定：“票据当事人在电子商业汇票上的签章，为该当事人可靠的电子签名。”

后,根据立法法第九十一条第二款规定,没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据,部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。《电票办法》是中国人民银行颁布的部门规章,故在票据纠纷案件中适用该办法时,应先审查其内容与票据法等法律、行政法规是否相悖,再审查关于减损权利、增设义务的条款有无依据,最后予以参照适用。若前述内容存在冲突,则不应将该办法相关规定作为案件裁量基准。

持票人以线下追索方式行使追索权具备合法性。根据票据法第六十二条关于“追索权的行使”的规定,票据法并未对追索权行使方式予以限定。另外,该法第六十六条第二款关于“在规定期限内将通知按照法定或者约定的地址邮寄的,视为已经发出通知”的规定,涵盖了线下通知的意思;第十七条第一款第四项关于“持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月”的规定,意味着持票人的后手已对其行使追索权并获清偿,故“被提起诉讼之日起”亦表示能以诉讼方式行使追索权。《电票办法》是为规范电子商业汇票流通而制定的部门规章,其合法性来源于票据法第一百零九条的授权,只能在管理性规范的范围内制定“具体实施办法”。若将《电票办法》第五条理解为仅能通过电子商业汇票系统办理追索业务,则与票据法的规定相抵触,更是限缩了持票人行使票据权利的方式。因此第五条中的“必须”可以理解为持票人通过电票系统发起追索应处于优先地位,但并不否认线下追索方式的效力。

(二)历史解释:追索行为的“要式性”辨析

票据行为是指承担票据责任的法律行为。借鉴国际上的通行做法,规定了出票、背书、承兑、保证、付款五种票据行为,因此在票据上进行的其他行为均不发生票据行为的效力。区别于票据行为,票据追索权系基于票据行为派生的权利,票据追索不以负担票据债务为意思表示,而是请求被追索人承担票据清偿责任的行为。在此意义上,追索权的行使不应归属票据法意义上的票据行为,故不应受到与票据行为同等严格的要式性约束。

持票人以线下追索方式行使追索权具备可行性。票据法第四条第二款规定,持票人行使票据权利,应当按照法定程序在票据上签章,并出示票据。就签章

而言，在电票活动中，票据当事人使用的是电子签名。电子签名的作用在于表明票据追索人的真实身份。就出示票据而言，出示票据的作用在于证明持票人行权正当合法。持票人的线下追索，虽然脱离了电票系统不能实现数据记录、存储、传输、提取的自动化，无法现实地签章并出示票据原件，但实践中可以通过盖章的电票打印件将票据信息固定到纸质载体上，并通过电票系统查验等方式，满足行使追索权的要求。如果是线下诉讼追索方式，还可以在法庭现场操作电票系统，以诉讼对抗证明行权合法。因而只要持票人以其他代替签章和出示票据原件的方式证明其合法持票人身份，亦可通过线下追索方式行使追索权。

（三）目的解释：债权人利益保护的价值遵循

无救济即无权利。司法实践中有观点认为，持票人径行选择以诉讼方式行使追索权，会导致票据的系统状态与实际状态脱节，进而影响金融监管、增加经营风险、破坏市场秩序。但应考虑到票据追索权立法目的在于保护持票人获得清偿的权利，若仅以电票系统载明内容而不顾现实清偿情况来认定持票人的权利，则有本末倒置之嫌。尤其在因电票系统技术障碍而不能实现系统内自力救济的情形下，持票人非因归咎于自身原因无法以线下追索方式得到司法救济，则限制了票据权利人诉权，而票据义务人反而从其怠于履行法定义务的行为中获益，不仅引起票据权利义务人之间的利益失衡，也违背公正的价值取向。

确认线下追索亦能产生追索的效力，有利于结束票据债权人与债务人之间不稳定的票据关系，维护票据安全与信用，票据流通效率价值的减损也在线下诉讼中予以衡平。通过法院裁判确认的票据债务人，以主动清偿或被执行的方式支付了票据对价，均有相应职权机关出具的材料作为清偿依据，能有效解决实际持票人与电票系统显示持票人相冲突的情形；而通过裁判文书、执行文书认定的追偿情况、支付时间、清偿金额等相关事实，则可以弥补电票系统无法载明的实质拒付、线下交付等情况。法院判决后，亦能通过票交所的对接，以司法审查的客观结论更改票据状态，保持线上线下统一，确保后续持票人及时主张其票据权利。因此，线上追索不可阻却线下追索，特别是在当事人线上自力救济不能时，不能机械适用法律而排除当事人线下公力救济途径。

三、电子商业汇票线下追索效力的审查路径

行权方式不应影响追索权的效力，在具备法定要件的前提下，电子商业汇票的持票人可依线下追索方式行使追索权。

（一）电子商业汇票线下追索的前置条件

电子商业汇票持票人进行线下追索，应具备行使追索权的实质要件、形式要件与期限要件。

第一，线下追索的实质要件。实质要件是指持票人依法能够进行追索的客观事实。线下追索和线上追索的实质要件相同，即持票人的付款请求权未能实现，如汇票到期被拒绝付款，汇票于到期日前被拒绝承兑等情形。

第二，线下追索的形式要件。形式要件是指持票人依法行使追索权所需事项和程序。其一是电票持票人在电票系统内提示付款。其二是按规定取得拒绝证明或其他法律规定的相关合法证明。后者常表现为电票系统中的“实质拒付”行为，即电票的债务人在法定期限内收到持票人的提示付款指令后未作应答，或者予以签收应答却并未付款，致使持票人在客观上已无法实现付款请求权，视为票据债务人拒绝付款。

第三，线下追索的期限要件。根据票据法的规定，持票人行使票据权利应在法定期限内。持票人对票据出票人和承兑人的权利，自票据到期日起二年；持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月；持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月。

（二）电子商业汇票线下追索的类型化认定

第一，线下诉讼追索方式。（1）持票人仅具备实质要件。持票人在电票到期后被拒绝付款的，持票人以诉讼方式对票据债务人行使追索权，但未能举证电票系统中的票据信息、提示付款信息、票据现状等相关证据，无法证明在法定期限内提示付款或“实质拒付”等情况的，法院判决驳回持票人的诉讼请求。（2）持票人仅具备实质要件和形式要件。持票人在电票到期被拒绝付款后，以诉讼方式对票据债务人行使追索权，并举示电票系统中的票据信息、提示付款信息、票据现状等相关证据的，但因超过上述票据权利时效期限提起诉

讼，则法院判决驳回持票人的诉讼请求，持票人可以依据票据法第十八条规定向出票人或者承兑人主张民事权利，维护其合法权益。(3)持票人具备实质要件、形式要件和期限要件。若持票人满足上述三项要件的，法院判决支持持票人向票据债务人行使票据权利。

第二，线下发函追索方式。(1)线上支付。电票持票人票据到期被拒绝付款的，持票人通过发函方式向票据债务人行使追索权，票据债务人应当依照诚实信用等票据法基本原则，按照上述核对票据情况是否符合电子票据追索的条件，作出相应回应。满足追索要件的，持票人和票据债务人应回归票据系统，票据债务人通过在电票系统中支付相应款项，同时开始再追索。(2)线下支付。若票据债务人选择线下支付款项的，持票人和票据债务人后续应在票据系统中更新信息，便于票据债务人行使再追索权。(3)不予支付。票据债务人收到函件后拒绝回应或者明确拒绝付款的，持票人则可以依法提起诉讼或是在线上发起追索。

值得注意的是，为避免打破汇票系统的电子化运行，持票人应当优先采取线上追索，因电票系统技术障碍无法追索时，再寻求线下追索。即便因客观原因进行线下发函追索最终也应回归到线上追索，线上追索不能的，再以线下诉讼追索寻求司法救济。

四、电子商业汇票线下追索效力问题之再审视

一般而言，电子票据持票人选择线下追索，是基于电票系统中的技术障碍而无法实现线上救济途径，^①或是票据债务人已通过某种形式明确不再支付票据款项，如本案中票据债务人对持票人的申请付款指令在系统中回复“拒绝签收”，票据状态为“提示付款已拒付(不可进行拒付追索)”。正因持票人的票据权利无法在电票系统中顺利实现，才不得不选择线下追索方式，若司法不予救济，则难以有效保障持票人的票据权利，造成票据债务人怠于或者滥用电票系统的可能性。同时，票据的相关管理机构应及时消除电票系统的设计漏洞和

^①冯文生、曹士成：《“提示付款待签收”的争点与判定》，载《人民司法》2023年第20期。

追索障碍，进一步促进电票系统与票据实际流通现状接轨，全方位保护持票人的票据权利。

编写人：重庆市第一中级人民法院 景象 毕汇林

49

电子商业汇票再追索时票据权利客体是否会 基于后手之间的债务减免行为产生限缩的法律认定

—— 建工公司诉旅游公司票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

云南省昆明市中级人民法院(2023)云01民终7415号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 建工公司

被告(被上诉人): 旅游公司

【基本案情】

2020年12月9日，旅游公司作为出票人和承兑人签发了电子商业承兑汇票一张，汇票金额为103.33万元，收款人为建工公司，汇票到期日为2021年12月9日，该汇票为可转让汇票且已经承兑人承兑，用于支付旅游公司欠付建工公司的工程款。此后建工公司将上述电子商业承兑汇票背书转让给案外人且该汇票经过多次背书流转，汇票到期日前，该汇票的最后持票人为环境公司。汇票到期后，环境公司提示付款遭到拒付，其遂于被拒付后6个月内即2022年4月14日向法院提起票据追索权诉讼，要求背书人建工公司清偿票据债务，该

案经法院组织双方调解，环境公司与建工公司达成调解协议，建工公司于2022年7月31日前一次性支付环境公司案涉票据款人民币85万元，若建工公司按期履行支付义务则环境公司自愿放弃对其余票据款及利息、诉讼费的主张。上述调解协议达成且法院出具调解书后，建工公司于2022年7月15日向环境公司支付了调解书约定的票据款85万元。建工公司在向环境公司履行票据债务后，以出票人、承兑人旅游公司为被告提起本案票据再追索诉讼，要求旅游公司支付汇票金额103.33万元及相关利息。2023年6月25日，四川省成都市成都公证处出具(2023)川成证经字第23196号《公证书》证明环境公司到公证处现场提交《情况说明》并加盖公司印章，载明环境公司认可其与建工公司基于(2022)云0127民初1198号民事调解书确定的支付义务已履行完毕，双方基于票据追索产生的纠纷已全部解决。

【案件焦点】

电子商业汇票追索权诉讼中双方通过生效调解书确定的履行方式减免了部分票据债务，清偿了票据债务的主体另行向前行使再追索权时，是否会因之前的调解减免债务行为导致再追索时票据权利客体产生限缩从而无法全额主张票据金额。

【法院裁判要旨】

云南省嵩明县人民法院经审理认为，持票人行使追索权可以请求被追索人支付下列金额和费用：(1)被拒绝付款的汇票金额。(2)汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息。(3)取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。被追索人依照前条规定清偿后，可以向其他汇票债务人行使再追索权，行使再追索权时，可主张如下费用：(1)已清偿的全部金额；(2)前项金额自清偿日起至再追索清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息；(3)发出通知书的费用。建工公司通过向汇票的持票人环境公司清偿85万元而取得向出票人和承兑人旅游公司的再追索权。虽然案涉汇票的金额为103.33万元，但因建工公司向后手环境公司实际清偿的金额

仅为85万元，故建工公司向作为出票人、承兑人的旅游公司进行再追索时，仅能按照其实际清偿的金额85万元进行主张，最终判决旅游公司应向建工公司支付已清偿的票据款85万元。

建工公司不服一审判决，提起上诉，云南省昆明市中级人民法院经审理认为：案涉汇票到期后提示付款遭到拒付，环境公司向背书人建工公司提起追索权诉讼并形成嵩明县人民法院(2022)云0127民初1198号《民事调解书》，该案双方当事人对票据债务的承担金额作出协商一致的意思表示合法有效，并未违反法律法规禁止性规定，也未损害他人合法权益。建工公司在与环境公司达成调解后已按期支付环境公司85万元，环境公司亦认可双方之间的票据债务已经全部了结，建工公司有权向前手进行再追索。在案涉汇票到期并未获得承兑人的承兑，且整个票据债务链上债务人的债务负担并未解除的情况下，建工公司作为背书人虽然基于其后手追索权的行使承担了票据债务，其在依法享有再追索权的同时亦基于与前手旅游公司之间的基础法律关系即原因关系而享有合同项下的付款请求权，票据法关于追索权、再追索权的规定并不排斥持票人依据原因关系也即基础法律关系主张相关权利。虽然建工公司与环境公司在追索权纠纷中通过调解的方式确定了仅需支付85万元即视为环境公司追索权的实现，该清偿金额低于汇票票面金额，但该清偿行为带来的现实结果系建工公司在支付85万元后环境公司追索至建工公司环节这一区间的全部票据债务人的票据债务及以该汇票金额作为支付手段的原因债权得到实现。双方进行调解并以85万元金额作为清偿对价系追索权链条项下的直接相对方对自身权利的处置及让渡，双方以低于汇票票面金额实现权利的行为本身并不当然改变法律所规定的追索权权利客体性质，双方约定以85万元的金额实现持票人的追索权实质上是在清偿案涉汇票金额即103.33万元的债务，此行为并未损害他人利益且也并不导致建工公司在向其他票据债务人主张权利时权利客体本身存在金额上的变化，否则将导致建工公司基于原因债权而获取等额票据权利因此前的追索调解行为而带来减损，形成原因关系债权与票据权利转让及追索二者之间的矛盾。与此同时，因建工公司在清偿票据债务后取得案涉汇票，故其作为持票人即有

权依法行使其票据权利，也有权在票据无法兑付时依法基于其与旅游公司之间的基础法律关系主张相应合同权利。在基础法律关系项下，旅游公司基于103.33万元的支付义务而作出向建工公司出具案涉票据的行为，因票据背书支付行为本身并不等同于货币资金的支付义务履行，且旅游公司亦未提交证据证明双方在出具票据时约定以该汇票作为清偿债务的方式并在出具汇票后双方之间的原因债权即基础法律关系项下的债权即告消灭，故建工公司在汇票未能兑付的情况下仍基于原因债权享有要求旅游公司支付103.33万元债务的权利。一审法院忽视了上诉人无论是以85万元或还是以其他金额清偿票据债务，究其实质仍是在清偿103.33万元的票据债务这一客观事实，简单以建工公司仅支付85万元的事实为由认定行使再追索权过程中“已清偿的全部金额”为85万元错误，在建工公司实际清偿票据债务的金额并未超过票面金额的情况下，遂改判：

旅游公司应支付建工公司已清偿票据款项103.33万元。

【法官后语】

电子商业汇票作为一种典型的流通工具，票据上的权利可以通过一定的方式予以转让，通过票据法及相关法律法规明确的要求性票据行为，持票人依法享有票据权利。与传统民商法上的一般债权只包含一次请求权不同，在票据法律法规的框架下，票据持票人就特定票据依法享有包括付款请求权、追索权、票据利益返款请求权等多重权利。与此同时，在票据流转的直接前后手之间并不存在流转票据即消灭合同之债的情况下，如票据未能获得承兑，票据持有人除了在享有票据权利的同时还存在基于原因关系债权而产生的请求权。在多重权利竞合的状态下，持票人实现权利时请求权基础的对应性、权利实现的途径及方式、不同权利主张及事实基础之间的关联协调等系列问题较为突出，在处理此类案件时应当结合不同行为之间的法律结果作出实质化的法律判断，以保障民事活动公平原则得以贯彻，避免权利义务的明显失衡。

追索权是在付款请求权不能实现，为弥补付款请求权之不足，保证持票人能够取得票据金额而设立的一项票据权利。追索权作为票据权利的一种，会在

行使之后转移到被追索人，被追索人继续向他的被追索人行使，直到票据关系上的最后债务人偿还，整个票据关系消灭后追索权也就消灭。在因票据追索产生的纠纷中，通常涵盖追索权及再追索权行使问题，再追索权的权利基础又源于追索权的达成。追索权及再追索权的权利客体，则是指追索权人可以请求被追索人支付的汇票金额和有关费用，因此汇票金额是追索权行使的一个重要对象，也是构成追索权客体的重要内容，票据法第七十条规定了初始持票人行使追索权的范围包括被拒绝付款的汇票金额、汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止的利息、取得有关拒绝证明和发出通知书的费用共三项内容，从初始的追索权客体范围上看未支付的汇票金额便全额涵盖于追索权的权利主张体系之内。再追索权的客体，是指在再追索程序中追索权人向其前手行使再追索权，请求其清偿的金额，通常包括已清偿的追索金额、法定利息、再追索费用。票据追索是由持票人的最初追索及持票人的各位前手直到出票人为止的再追索构成的。而每经过一个追索过程，都将使追索金额不断扩大。因此，再追索金额虽然也是追索金额的一种，但通常情况下在数量上一般要比初次追索中的金额要大，即正常的事实状态之下再追索的金额应当是超过追索权行使的金额。但在司法实践中，可能存在追索行为实际清偿金额小于汇票金额的事实基础，即存在基于特定行为而导致再追索金额小于票据金额的表象特征，如本案中存在的持票人已基于追索权的行使与票据债务人在司法程序中以低于票据金额的偿债资金达成调解并且业已实际履行债务且返还票据，持票人在行使再追索的过程中按票据金额主张权利会遭到“已清偿的全部金额”争议抗辩的情况，在此情况下，不能简单以司法程序中查明的客观事实所呈现的实际清偿金额理所当然地认定为票据法第七十一条所规定的“已清偿的全部金额”，而应当结合再追索权的权利来源、再追索权客体所涵盖的范围、原因债权与票据债权竞合状态下的权利平衡等因素，从以下几方面综合考量并作出裁决：

一是要考虑在追索权行使过程中，持票人与票据债务人无论是通过司法调解程序还是自行和解意愿所达成的以低于票据金额的偿债方式清偿票据债务的行为是否为双方真实意思表示，以及双方是否已就追索权争议实际履行完毕且

返还票据，如不存在违反真实意思表示且已实际履行完毕并返款票据的情况下，清偿了票据债务并取得票据的主体则当然享有再追索权，此前因调解或自行和解时以低于票据金额作为清偿对价的行为系追索权链条项下的直接相对方对自身权利的处置及让渡，以更低的金额实现持票人的追索权，实质上是持票人在综合考虑之下自愿认可等同于或是高于汇票金额的票据债务得到完全实现，双方以低于汇票票面金额实现权利的行为本身并不当然改变票据法所赋予的追索权权利客体这一权利本身，事实上双方认可的清偿行为本身已导致了“清偿全部票面金额”的法律效果，且该行为并未损害其他主体的合法利益。

二是要考虑再追索权权利来源的基础，从基于追索权行使已清偿了汇票债务的主体所享有的再追索权层面来看，当再追索权的权利来源于追索权且同时票据法第七十一条亦规定了再追索时可以向其他汇票债务人主张已清偿的全部金额及清偿的全部金额的利息等权利的情况下，该法第七十一条所规定的“已清偿的全部金额”从立法技术层面看本就包含该法第七十条关于追索权行使的整个范围，以调解或和解行为清偿追索权项下全部票据债务的法律效果当然地延伸到再追索权行使的范围之内。

三是要考虑在案涉汇票到期并未获得承兑人的承兑且整个票据债务链上债务人的债务负担并未解除的情况下，已经清偿了票据债务并实际取得再追索权的主体除依法享有票据权利还与其直接前手之间存在基础法律关系即原因关系享有合同项下的付款请求权，而其当初取得汇票也系前手基于基础法律关系所负担之义务而进行的票据支付流转。当汇票无法获得兑付时，整个票据债务链上所有的直接前后手之间的原因关系债权并未消灭，享有再追索权的持票人依法实现其票据权利所获利益应当与其原因关系状态下所获利益保持相对平衡及对等，持票人的权利实现问题如放在原因关系条线解决，其实际可获取的利益理应至少等同于票据金额等值权利，故在持票人依照票据法律规范层面主张权利时，不能仅仅以客观存在的低于票据金额的清偿事实认定为已清偿的全部金额，导致权利竞合状态下不同路径还存在不同结果，权利义务明显失衡的状态。

综上所述，在电子商业汇票到期被拒付的情况下，基于票据权利客体本身

所承载的义务范畴，在票据再追索权行使时持票人请求权范围并不当然因之前的清偿行为事实表象而产生票据权利客体的限缩，仍应回归票据权利本身所承载的客体范围及属性进行权利义务的实质化判断，并在综合考量权利来源、原因债权与票据债权竞合状态下的权利平衡问题下依法裁决。

编写人：云南省昆明市中级人民法院 张彬

50

汇票被追索人行使再追索权的 客体范围是否包含前案诉讼费用

—— 福建某某建设工程有限公司诉福州某房地产开发有限公司、
福建省某某建设工程有限公司票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省福州市晋安区人民法院(2024)闽0111民初1645号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告：福建某某建设工程有限公司

被告：福州某房地产开发有限公司、福建省某某建设工程有限公司

【基本案情】

2022年1月27日，出票人福州某房地产开发有限公司向收款人福建省某某建设工程有限公司签发一张电子商业承兑汇票，票据金额为300000元，承兑人为福州某房地产开发有限公司，承兑信息为“出票人承诺：本汇票请予以承兑，到期无条件付款。承兑人承诺：本汇票已经承兑，到期无条件付款”，汇

票到期日为2022年10月27日，票据可转让。2022年1月28日，福建省某某建设工程有限公司将上述票据背书转让给福建翰某建筑工程劳务有限公司，福建翰某建筑工程劳务有限公司同日将上述票据转让给福建某某建设工程有限公司，福建某某建设工程有限公司同日将上述票据转让给福建平某建设工程有限公司。2022年1月30日，福建平某建设工程有限公司将上述票据转让给漳州达某贸易有限公司。后漳州达某贸易有限公司通过电子商业汇票系统就上述票据申请提示付款，但遭拒付，票据状态显示“拒付追索待清偿”。

2023年4月3日，漳州达某贸易有限公司将福建平某建设工程有限公司、福建某某建设工程有限公司、福建翰某建筑工程劳务有限公司、福建省某某建设工程有限公司、福州某房地产开发有限公司诉至福建省厦门市思明区人民法院。福建省厦门市思明区人民法院于2023年5月26日作出(2023)闽0203民初7224号民事判决书，根据该判决，福建平某建设工程有限公司、福建某某建设工程有限公司、福建翰某建筑工程劳务有限公司、福建省某某建设工程有限公司、福州某房地产开发有限公司应支付漳州达某贸易有限公司电子商业承兑汇票金额300000元及利息(以尚欠汇票金额为基数，自2022年10月27日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际付款之日止)，同时支付保全申请费2041元；案件受理费减半收取共计2938元，由漳州达某贸易有限公司负担29元，由福建平某建设工程有限公司、福建某某建设工程有限公司、福建翰某建筑工程劳务有限公司、福建省某某建设工程有限公司、福州某房地产开发有限公司共同负担2909元。

2023年6月28日，福建某某建设工程有限公司通过银行转账方式向漳州达某贸易有限公司支付1笔款项309131元(附言“莆田龙湖一付商票跳票款”)，其中包括电子商业承兑汇票款300000元及利息7090元、(2023)闽0203民初7224号案件保全申请费2041元。2023年7月11日，福建某某建设工程有限公司向福建省厦门市思明区人民法院缴纳(2023)闽0203民初7224号案件受理费2909元。

2023年7月11日，漳州达某贸易有限公司向福建某某建设工程有限公司出

具《返还票据权利证明书》，载明关于福建某某建设工程有限公司与漳州达某贸易有限公司票据纠纷，已经福建省厦门市思明区人民法院作出民事判决书、民事调解书共计6份[包含(2023)闽0203民初7224号民事判决书在内]，福建某某建设工程有限公司已依照民事判决书、民事调解书内容履行了全部款项支付义务，漳州达某贸易有限公司向福建某某建设工程有限公司返还6张商业承兑汇票(包含本案诉争票据在内)。2023年10月9日，福建某某建设工程有限公司通过福建移动微法院平台提起本案诉讼，法院予以收件登记。另查，全国银行间同业拆借中心于2023年6月20日公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)为3.55%。

【案件焦点】

1.福建某某建设工程有限公司在前案票据追索权纠纷之诉中所承担的案件受理费、保全申请费是否属于可再追索的范围；2.福建某某建设工程有限公司享有的再追索权是否因超过权利行使期限而消灭。

【法院裁判要旨】

福建省福州市晋安区人民法院经审理认为：关于第一个争议焦点，首先，根据《中华人民共和国票据法》第七十一条第一款关于“被追索人依照前条规定清偿后，可以向其他汇票债务人行使再追索权，请求其他汇票债务人支付下列金额和费用：(一)已清偿的全部金额；(二)前项金额自清偿日起至再追索清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息；(三)发出通知书的费用”的规定，案件受理费、保全申请费均属于诉讼费性质，不属于基于票据关系和上述法律规定可以行使再追索权的范围。其次，持票人提起前案票据追索权纠纷之诉，虽然一定程度上是因汇票到期承兑人拒付所致，但是被追索人在收到持票人追索通知后不及时履行清偿义务导致被诉，以及其在被起诉后仍不及时履行清偿义务导致败诉，才是其被判令承担前案诉讼费的直接原因，即其该部分费用支出系因其自身原因所致，并非票据追索过程中必然产生的支出，因此该部分支出应由被追索人自行承担。最后，若允许被追索人就前案诉讼费向其前手(包括出票人、承兑人)再追索而不用由其自行承担，则可能致使更

多的票据债务人在被持票人追索时均不再积极主动履行清偿义务，进而必将影响票据交易效率和票据追索权制度的功能实现。综上，前案票据追索权纠纷之诉中的案件受理费、保全申请费均不属于可再追索的范围，被追索人行使再追索权时不能要求其前手支付上述费用。因此在本案中，福建某某建设工程有限公司仅可主张追索票据清偿款307090元及相应利息，关于前案案件受理费、保全申请费的追索主张，不予支持。

关于第二个争议焦点，根据《中华人民共和国票据法》第十七条第一款关于“票据权利在下列期限内不行使而消灭：(一)持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起二年。见票即付的汇票、本票，自出票日起二年……(四)持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月”以及《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第十七条关于“票据法第十七条第一款第(三)、(四)项规定的持票人对前手的追索权，不包括对票据出票人的追索权”的规定，福建某某建设工程有限公司向前手福建省某某建设工程有限公司的再追索期限为自清偿之日起三个月内。福建某某建设工程有限公司于2023年6月28日向持票人漳州达某贸易有限公司支付汇票清偿款307090元，故其应自2023年6月28日起三个月内向福建省某某建设工程有限公司主张再追索，但其于2023年10月9日才提起本案诉讼，已超过该法定期限，因此其丧失对福建省某某建设工程有限公司的再追索权，故福建某某建设工程有限公司对福建省某某建设工程有限公司的诉讼请求，不予支持。福建某某建设工程有限公司庭审主张其于2023年7月11日缴纳前案的案件受理费，漳州达某贸易有限公司于同日向其出具《返还票据权利证明书》，应自2023年7月11日起算三个月的再追索期限，但如前所述，再追索权的行使范围不包括前案的案件受理费、保全申请费等诉讼费，且被追索人行使再追索权并不以取得票据权利返还证明为必要条件，故应以福建某某建设工程有限公司向漳州达某贸易有限公司支付汇票金额300000元及利息7090元之日，即2023年6月28日为清偿日，并自此起算其向福建省某某建设工程有限公司再追索的权利消灭时效，福建某某建设工程有限公司上述主张于法无据，不予支持。

福建某某建设工程有限公司应自票据到期日(2022年10月27日)起二年内向出票人福州某房地产开发有限公司主张再追索,否则票据权利消灭,现福建某某建设工程有限公司于2023年10月9日提起本案诉讼,未超过该法定期限,故其诉请福州某房地产开发有限公司支付的汇票清偿款307090元及利息(以307090元为基数,按年利率3.55%标准,自2023年7月12日起计至款项付清之日止),予以支持。

福建省福州市晋安区人民法院判决如下:

一、福州某房地产开发有限公司应于判决生效之日起十日内向福建某某建设工程有限公司支付票据清偿款307090元及利息(以307090元为基数,按年利率3.55%标准,自2023年7月12日起计至款项付清之日止);

二、驳回福建某某建设工程有限公司的其他诉讼请求。

判决后,双方当事人均未上诉,本判决现已生效。

【法官后语】

汇票作为一种现代金融工具,在支付、信用、结算、融资等方面发挥着重要作用,是企业和个人在贸易活动中不可或缺的载体。通过汇票,市场主体可以实现资金的快速转移和清算,降低交易风险,提高资金的使用效率。同时,汇票作为一种具有法律效力的书面凭证,从签发、承兑、背书、付款到承兑人拒付后的追索程序等均受到票据法的规范,使得票据交易链上的各方在发生纠纷时能够依法维护自身合法权益。

从审判实践来看,因汇票拒付引发的票据追索权纠纷及其衍生的再追索权诉讼是最为常见的一类纠纷,这类案件的争议焦点往往又集中在追索的金额范围上。本案涉及的焦点问题是:行使再追索权的金额范围是否包含被追索人在前一追索权诉讼中承担的案件受理费、财产保全费等诉讼费用?对此,司法实务中尚未形成一致观点或统一裁判规则,各地法院至今仍存在截然不同的裁判结果,因此,从法理上对该分歧问题进行全面检视分析,从而探求合理统一的裁判尺度,具有现实必要性和典型性。

一、现状分析：现行法律规定与各地实践争议

(一)关于再追索权金额范围的立法现状与问题分析

现行法律中，仅有2004年修正的《中华人民共和国票据法》对再追索权行使的金额范围作出规定，该法第七十一条第一款规定：“被追索人依照前条规定清偿后，可以向其他汇票债务人行使再追索权，请求其他汇票债务人支付下列金额和费用：（一）已清偿的全部金额；（二）前项金额自清偿日起至再追索清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息；（三）发出通知书的费用。”除此之外，其他法律或司法解释未涉及对票据再追索权的细化规定。

票据法修订至今已逾近20年，随着金融和票据业务的飞速发展，其中部分规定存在滞后性和局限性自无可避免，上述仅有的关于再追索权金额的条款，第二项、第三项的费用较为明确，关键在于对第一项“已清偿的全部金额”作何解释的问题。被追索人在受到持票人追索时，若未进入诉讼程序，则涉及的清偿金额费用仅包括被拒绝付款的汇票金额、汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止的利息以及持票人取得有关拒绝证明和发出通知书的费用，项目清晰、争议不大。但是，一旦因被追索人拒绝承担还款责任致持票人提起诉讼，则可能还会产生相应的案件受理费、保全费、执行费等诉讼费用，被追索人在案件中承担的这类费用是否属于上述规定中“已清偿的全部金额”之列，因法律、司法解释或官方的法条释义未有正面详细的列举式规定，最高人民法院多年来也始终未以指导性案例或其他权威案例的方式作出过回应，各地法院至今依然存在完全不同的观点。

(二)司法实践中各地法院的不同裁判观点

1. 观点一：再追索金额应当包含前案诉讼费用。

持这一观点的法院认为，前案案件受理费等诉讼费用系行使再追索权必然产生的费用，再追索权人通过履行付款义务重新具有了持票人的地位，故其有权向其他前手追索前案的案件受理费等费用。

2. 观点二：再追索金额不应包含前案诉讼费用。

持这一观点的法院认为，前案的受理费不属于票据法第七十一条规定的追

索范围，再追索权人无权向其他前手追索受理费等。持票人被承兑人拒付的，背书人应依法向持票人承担票据责任、支付票据款本息。正是因背书人拒绝或迟延履行前述付款义务，持票人才提起追索权之诉，背书人败诉并因此支出案件受理费。有鉴于此，前案的发生及案件受理费支出均系背书人自身过错所致，根据责任自负原则，再追索权人无权向其他前手追索前案的案件受理费。

3. 观点三：再追索金额是否包含前案诉讼费用因再追索对象而异。

持这一观点的法院认为，应区分被追索人的再追索对象是普通前手还是出票人、承兑人，来确定是否能对诉讼费用进行再追索。具体而言，实现债权的费用本不属于票据法规定的追索权和再追索权的权利范围，案件受理费、保全费等诉讼费用属于败诉方承担的费用，但并非必须产生的费用。如果持票人发出追索通知后，被追索人清偿则不会产生诉讼费用。如果持票人发出追索通知被追索人拒绝清偿，通过诉讼追索则会产生诉讼费用。在此情况下，诉讼费用损失系被追索人拒绝履行法定义务导致的损失，倾向认为不能向前手再主张。但是，背书人负担的是担保付款义务，是第二顺位的债务人，被追索时承担的诉讼费用损失的根本原因是主债务人即承兑人或付款人未履行付款义务，故倾向认为诉讼费用损失可以向承兑人或付款人主张。

（三）本案的裁判观点

本案支持上述观点二，即无论何种情况下，再追索权人均无权依据票据法的规定，向前手或出票人、承兑人再追索前一追索权诉讼中承担的各类诉讼费用。一方面，承兑人不付款是纠纷产生的原因，但被追索人在持票人通知追索后不履行清偿义务导致被诉并败诉是承担诉讼费直接原因，这是其自己决策导致的诉讼风险，并非承兑人不付款的行为直接或必然造成的损失，这和利息、拒绝证书费用等性质截然不同；另一方面，如果按照观点三作区别对待，即前案诉讼费用支出由出票人和承兑人承担，会产生一个极不好的导向，被追索人都选择直接向出票人再追索，不会向其他前手追索，影响再追索制度的功能，同时也会让更多的票据债务人在被持票人追索时都不积极履行付款义务，这会在很大程度上影响追索权制度的功能实现和交易效率。

二、法理证成：从法律解释方法论角度论证再追索权金额范围不包含前案诉讼费用

(一)文义解释：诉讼费用并非“清偿”的应有之义

文义解释是法律解释最常用也首先要运用的解释方法，文义解释要求根据法律条文的字面含义进行解释，要求解释者按照法律条文所使用的词汇、语法和逻辑结构，直接理解其含义。“已清偿的全部金额”是指被追索人为满足其后手(包括持票人或者其他追索权人)的追索权而支付的全部金额，其关键在于“清偿”二字。而此处法律意义上的“清偿”，应指债务人向债权人履行票据债务的行为，亦即被追索人向持票人偿还支付相关费用的行为。而案件受理费、保全费、执行费等这类诉讼费用，是指当事人在进行民事、经济、海事和行政诉讼时，依照法律规定需要向人民法院交纳的费用，它旨在减少国家不必要的开支、防止民事主体滥诉、维护国家主权和经济利益，同时，它也为诉讼活动的正常进行提供了保障。因此，从性质上看，诉讼费用显然与债务人向债权人清偿的债务有明显区别，从字面含义上看就不能界定为“清偿”的范围，故从文义解释角度看，前案的受理费、保全费、执行费不应属于再追索范围，而迟延履行金，系经民事判决承担责任的义务人不履行生效判决义务所产生的惩罚性赔偿责任，更无法纳入再追索范围。

(二)体系解释：从关联条文理解“清偿”的客体范围

体系解释是一种重要的法律解释方法，它通过将法律条文置于整个法律体系中进行分析和解释，有助于我们更全面地理解法律条文的含义和立法意图，实现法律体系的整体目标 and 价值。体系解释强调将需要解释的法律条文与其他法律条文相联系，从该法律条文与其他法律条文的关系、该法律条文在所属法律文件中的地位等方面入手，进行系统的分析。票据法第七十条对汇票的追索权进行了规定：“持票人行使追索权，可以请求被追索人支付下列金额和费用：(一)被拒绝付款的汇票金额；(二)汇票金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息；(三)取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。被追索人清偿债务时，持票人应当交出汇票和有关拒绝

证明，并出具所收到利息和费用的收据。”由此可见，票据法中规定被追索人“清偿”的债务正是该条第一款中规定的三类金额，明确不包含其他费用。故从这一关联法条也能推定出，票据法对被追索人“清偿”的债务性质和金额费用构成有着清晰的定位，并不包括案件受理费等诉讼费用。

（三）目的解释： 诉讼费用纳入再追索权范围不符合票据权利的立法精神

目的解释是指按照立法精神，根据具体案件，从逻辑上进行的解释。它强调从现阶段社会发展的需要出发，以合理的目的为基准，对法律条文进行解释。在司法实践中，目的解释具有广泛的应用价值，可以用于指导法律适用和裁判活动，确保法律适用的正确性和公正性。再追索权，又称为“代位追索权”，是票据法律体系中一项重要的权利。而诉讼费用是当事人启动诉讼程序依法应当向人民法院交纳的费用，该费用并非票据金额，亦非该案生效判决中当事人主张的票据款项，因此它不受票据法律关系调整，不是一种真正的票据权利，自然也就不属于再追索权的客体范围。此外，如果将诉讼费用纳入再追索范畴，在票据经过多次追索的情况下，票据链上靠前的背书人可能承担多次追索所叠加产生的案件受理费等各项费用，对其极不公平，从这个角度看，也不符合票据法的立法目的。

三、前案诉讼费用损失的定性及追偿问题

虽然前案诉讼费用不属于票据法上的权利，再追索权人不能依据票据法的规定，向前手或出票人、承兑人追索。但从前一追索权诉讼本身来看，再追索权人在其中也仅是被追索人之一，是承担连带清偿责任的债务人之一，生效判决也确定案件受理费由各被告共同负担，那么本案中，负担了全部案件受理费、保全费的再追索权人难道就无从弥补这部分损失了吗？他的追偿依据何在？

笔者认为，从前一追索权诉讼生效判决来看，各被告承担的是连带清偿责任，而根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零三条规定：“承担连带责任的当事人败诉的，应当共同负担诉讼费用。”由此，本案诉讼费用的支出也是各被告共同承担的连带责任的内容之一。《中华人民共和国民法典》第五百一十九条规定：“连带债务人之间的份额难以

确定的，视为份额相同。实际承担债务超过自己份额的连带债务人，有权就超出部分在其他连带债务人未履行的份额范围内向其追偿……”因此，由于前案中各被追索人的连带责任份额无法确定，依法视为份额相同，即对于五名被追索人之一且履行了判决确定的全部民事责任的福建某某建设工程有限公司来说，其应承担的诉讼费用支出也仅限于五分之一，对于超出的部分，有权向其他四名被告追偿。

但是，应当注意，此种情况下，福建某某建设工程有限公司行使追偿权的请求权基础不是票据法赋予它的票据权利，而是因各被追索人对诉讼费用具有的连带责任，而引发的普通民法上的追偿权。因此，鉴于该追偿权与再追索权系两种完全不同的法律关系，案由也完全不同，应另案起诉，不宜在本案中作出处理。

编写人：福建省福州市晋安区人民法院 雷晓琴 林楠 郑丹敏

“间接交易关系”作为票据法上原因之债的证明和审查

—— 甲公司诉乙公司等票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市静安区人民法院(2022)沪0106民初1985号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告：甲公司

被告：乙公司、丙公司、丁公司、戊公司

第三人：周某某

【基本案情】

2021年6月14日，甲公司与乙公司签订《石材购销合同》约定，由甲公司向乙公司销售芝麻白石材，合同价款1282500元，付款方式为对公账户（商业承兑汇票）；乙公司应提前通知甲公司供货时间及具体数量。

2021年6月15日，甲公司因交易从乙公司背书转让取得一张电子商业承兑汇票，出票人及承兑人为丙公司，票面金额为600000元。票据背书依次为丙公司→……→乙公司→甲公司。丁公司、戊公司均为背书人。2021年6月8日，甲公司与周某某签订协议书，称因付款需要，周某某向甲公司交付涉案汇票，并承诺涉案汇票到期后，若出票人不能兑付商业承兑金额，周某某愿意全额付款。

《石材购销合同》签订后，甲公司未向乙公司供货。2021年11月25日，乙公司法定代表人陈某某与甲公司法定代表人赵某某通过微信联系，称因《石材购销合同》项下没有发生业务，乙公司现要求解除合同，请甲公司退款（商票）。汇票到期后，甲公司于2021年11月30日提示付款被拒绝签收，备注为支取后小于该账户最小保留余额。

2021年12月7日，丙公司作为乙公司唯一股东，作出如下决定：

一、……委派陈某某为公司执行董事；二、免去陈某某监事职务，委派陈某某为乙公司公司监事……之前陈某某未在乙公司任职。甲公司提供的微信聊天记录显示，陈某某对涉案票据背书转让以归还其对周某某的欠款知情，也对涉案票据背书转让后手为“甲公司”知情。陈某某与陈某某为姑侄关系，姑姑陈某某系乙公司法定代表人。

审理中，乙公司申请证人陈某某出庭作证。证人证言：2021年6月，为扬州项目所需，陈某某让其帮忙寻找可以收商业承兑汇票的花岗岩、白麻供应商，其找到周某某帮忙寻找，最后周某某找到甲公司；双方签订《石材购销合同》，乙公司向甲公司背书转让涉案汇票；其与周某某长期存在个人商业合作，所以其确实欠周某某货款，但是涉案汇票背书转让给甲公司的起因是帮乙公司寻找货源。其与乙公司、陈某某及甲公司没有交易关系。

诉辩争议焦点在于，被告乙公司作为票据前手以甲公司未履行《石材购销

合同》供货义务为由抗辩其不享有票据权利，而甲公司认为陈某和周某某及周某某和甲公司两两之间的既存债权债务关系，与乙公司形成间接交易关系，其由此获得票据权利。

【案件焦点】

甲公司取得涉案票据是否存在合法原因之债。

【法院裁判要旨】

上海市静安区人民法院经审理认为：乙公司作为甲公司的直接交易前手，向甲公司提出基础交易关系抗辩，本院应当合并审查基础交易关系及票据关系。

首先，关于乙公司抗辩是否成立。本案中，《石材购销合同》签订后，乙公司向甲公司背书转让涉案票据以支付部分货款，甲公司实际并未向乙公司供货，没有履行《石材购销合同》约定的义务，故乙公司关于甲公司不履行该合同基础交易关系项下的义务而拒绝履行票据义务的抗辩成立，甲公司无法通过该基础交易关系享有票据权利。甲公司认为《石材购销合同》是为票据背书行为而专门制作，不是双方真实意思表示，实际也没有生效，合同对双方没有拘束力，故甲公司没有、将来也不会向乙公司供货。若甲公司所述属实，甲公司与乙公司之间不存在《石材购销合同》项下债权债务关系，该基础交易关系也就无法成为涉案票据原因之债而使甲公司获得合法票据权利。

其次，关于甲公司主张是否符合票据取得的合法原因。甲公司主张本案基础交易关系其为通过与周某某、周某某与陈某之间的债权债务关系与乙公司建立起的间接交易关系。本院认为，该“间接交易关系”项下，即使甲公司提供的微信聊天记录、通话记录等证据能够证明甲公司与周某某、周某某与陈某之间存在债权债务关系，并且陈某知晓并认可该间接交易关系与涉案票据背书行为具有关联性，也不足以证明乙公司或其法定代表人陈某某对此知情；陈某、陈某某、乙公司均否认三者之间存在任何授权事

宜或交易关系，甲公司亦无法证明陈某与乙公司及陈某某之间是否存在或存在何种法律关系或商业安排，能够导致乙公司需要或自愿承担陈某对外所负债务。甲公司认为，“陈某以票据

偿付对周某某的欠款，周某某以票据偿付对甲公司的欠款”，甲公司已经支付了取得票据的对价。但是，乙公司不知该“间接交易关系”，并对甲公司取得票据给付的对价持有异议。同时，陈某与乙公司及陈某某之间缺少交易关系及债权债务关系，甲公司所主张的“间接交易关系”止于陈某，无法延伸至票据前手乙公司，其所主张的“间接交易关系”不能成立。因此，根据在案证据及甲公司陈述，甲公司取得票据并非基于前后手直接交易和债权债务关系，也非基于继承、赠与等可以依法无偿取得票据的情形，其主张的前后手“间接交易关系”亦难成立，故甲公司主张的“间接交易关系”不能成为涉案票据背书行为的法律原因。

需说明的是，乙公司抗辩事由成立，仅导致甲公司无法取得票据权利，甲公司仍可基于基础交易关系另案主张权利。

甲公司取得票据缺乏合法获得票据权利的原因之债，构成《中华人民共和国票据法》第十二条第二款规定的“因重大过失取得不符合本法规定的票据”情形，持票人不得享有票据权利。甲公司的诉请无事实及法律依据，不予支持。

上海市静安区人民法院根据《中华人民共和国票据法》第十条、第十二条第二款、第十三条，《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第十四条第一项以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

甲公司的诉讼请求不予支持。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

票据法为促进票据流通一贯奉行无因性原则，但同时为保护交易安全，赋予票据前手基础原因抗辩权。对此，人民法院遵循善意标准合并审查票据关系和基础交易关系，从而认定持票人能否合法取得票据权利。

通过本案审理，笔者认为，票据前后手通过未记载于票据之上的隐名第三方构建起连续的、既存的、间接的交易关系可以成为票据法上的原因之债。从法理角度而言，“间接交易”三角关系形同债权人代位权三角关系，持票人向

人民法院请求行使票据付款请求权或追索权与债权人代位权行使方式如出一辙；从金融工具角度而言，商事主体借助隐名票据支付的方式完成自身债权、债务的冲抵并不少见，允许并保护“间接交易关系引起的票据转让行为”，有利于一揽子高效处理三角债僵局，充分发挥票据具有的支付结算及融资功能，符合商事主体利益需要，亦有利于金融市场健康发展。

“间接交易关系”原因之债的审查应当注重：（1）事实要件——“间接交易关系”应当同时具备既存性、间接性和连续性，且各方意思无表示瑕疵情形。本案中，持票人主张的基础交易关系是在票据背书前产生，且票据前手与持票人无直接法律关系，该交易关系具有既存性和间接性，但案外人与票据前手之前没有交易关系，该基础交易无法延伸至票据前手，不具有连续性。（2）法律要件——“间接交易关系”符合债权人代位权法律成立要件，如隐名第三方对票据前手享有权利，且未清偿到期债务等。对于不符合代位权成立要件的三角债或有两个及以上隐名第三方的连环债，若持票人和票据前手与各方已达成“票据清偿协议”的，各方达成的“票据清偿协议”与协议项下符合上述事实要件的“间接交易关系”共同构成持票人取得票据权利的法律原因。（3）对价要件——持票人为取得票据支付对价，持票人和隐名第三方明确作出免除债务意思表示，视为已支付对价。比如本案中，持票人与周某某均在票据背书前和诉讼中表示：票据背书后，欠付货款结清。

审查过程应遵循善意标准，原则上，持票人提供的基础交易合同或“票据清偿协议”等证据符合上述要件的，应当推定其出于善意；票据前手进行反駁抗辩的，应当对各方通谋虚构交易关系、另有其他交易关系未给付对价、明知票据债务人之间存在抗辩事由或是以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据情形承担举证证明责任。票据前手抗辩成立符合票据法第十条、第十二条、第十三条之规定的，持票人不得享有票据权利。例如，本案中，票据前手提供证据证明双方之间另有《石材购销合同》而持票人未履行供货义务。

经上述审查，若票据关系被駁回，鉴于持票人免除债务意思表示未生效，或各方“票据清偿协议”的目的不能实现，旧债，即原因之债“苏醒”，持票

人及隐名第三方得以依据原基础合同另案起诉。若票据关系被支持，但最终无法实际获偿时，由于在间接交易关系中，允许旧债“苏醒”既违反票据对价原则，也将使票据前手清偿债务后陷入前不能“追索”（因票据债务人无法提供向持票人支付款项的凭证），后不能“返还”（生效判决已支持持票人行权）的尴尬境地，故持票人及隐名第三方不能再依据基础交易关系主张权利。

编写人：上海市静安区人民法院 鲍陶然 何莹婷

52

票据具有独立性，现有证据无法证明票据前手的负责人
涉嫌犯罪行为与案涉票据行为系同一事实的，
人民法院应当对该案予以受理

—— 劳务公司诉旅游公司等票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

成渝金融法院(2023)渝87民终1183号民事裁定书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 劳务公司

被告(被上诉人): 旅游公司、建工公司、地基公司

【基本案情】

2021年8月3日，旅游公司作为出票人及承兑人向收票人建工公司出具电子商业承兑汇票一张，票据金额为50万元，汇票到期日为2022年8月2日，

票据可转让。2021年8月8日，建工公司将该汇票背书转让给地基公司，2021年9月22日，地基公司将该汇票背书转让给工程公司，该汇票后经多手背书转让至劳务公司。劳务公司向四川省眉山市彭山区人民法院起诉请求：(1)判令旅游公司、建工公司、地基公司连带给付票据金额50万元；(2)判令旅游公司、建工公司、地基公司支付利息，以50万元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，从2022年8月2日起计算至债务清偿之日止；(3)诉讼费用依法负担。

【案件焦点】

票据前手的负责人涉嫌犯罪行为，人民法院是否应当对票据追索权案件予以受理。

【法院裁判要旨】

四川省眉山市彭山区人民法院经审理认为：2021年8月3日，旅游公司作为出票人及承兑人向收票人建工公司出具电子商业承兑汇票一张，票据金额为50万元，汇票到期日为2022年8月2日，票据可转让。2021年8月8日，建工公司将该汇票背书转让给地基公司，2021年9月22日，地基公司将该汇票背书给工程公司，该汇票后经多手背书转让至湘建市建某公司。工程公司作为案涉票据的背书人之一，而法院已受理多起工程公司相关的票据“贴现”案件，涉及金额较大，因贴现属于特许经营业务，工程公司未提供证据证明其具备贴现特许经营资质，工程公司的法定代表人于2022年4月15日被公安机关立案侦查，工程公司的行为已涉嫌经济犯罪，其涉嫌的犯罪事实与本案案件事实存在竞合。根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”之规定，本案应裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关处理。如案涉纠纷，相关机关认为不构成刑事犯罪，当事人可以另行起诉。综上，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干

问题的规定》第十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条第四项、第一百五十七条第一款第三项,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款之规定,裁定:

驳回劳务公司的起诉。

劳务公司不服一审裁定,向成渝金融法院提起上诉。成渝金融法院审理后认为:案外人工程公司的法定代表人刘某某因合同诈骗被公安机关立案侦查,本案案涉票据的前手是工程公司而非其法定代表人,在无其他证据辅证的情况下,不能推定公安机关对刘某某立案侦查的事实与案涉票据具有关联性。另外,因票据行为具有独立性和无因性特征,在后票据转让行为的效力独立于在先转让票据行为的效力。一审法院认为本案具有经济犯罪嫌疑裁定驳回起诉不当,予以纠正。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十条规定,裁定如下:

一、撤销四川省眉山市彭山区人民法院(2023)川1403民初1142号民事裁定;

二、本案指令四川省眉山市彭山区人民法院审理。

【法官后语】

刑民交叉是指在一个案件中,案件性质或案件事实既涉及刑事法律关系,又涉及民事法律关系,相互间存在交叉、牵连、影响的案件。在刑民交叉案件中,往往涉及民事案件是否受理的问题,即出现民事诉讼法规定的“本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的”情形。实行“先刑后民”的实质条件是符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第五项规定,即“本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的。”故人民法院在确定是否适用“先刑后民”原则时,须以刑事案件审理结果为依据,才能采取“先刑后民”的做法,即“同一事实”作为判断“本案是否必须以另一案的审理结果为依据”,为是否适用“先刑后民”的标准。票据行为具

有独立性，不受原因关系的影响。持票人行使票据权利时不负证明给付原因的责任。持票人只要能够证明票据的真实性背书的连续性即可以对票据债务人行使票据权利。因票据行为具有独立性和无因性特征，故本案在后票据转让行为的效力独立于在先转让票据行为的效力。现有证据无法证明票据前手的负责人涉嫌犯罪行为与案涉票据行为系同一事实的，人民法院应当对该案予以受理。

一、“先刑后民”的适用前提

适用“先刑后民”的情形，是指票据纠纷民事案件中主要的事实涉及刑事犯罪，票据纠纷案件的审理须以刑事案件的最终处理结果为依据。“先刑后民”作为我国刑民交叉案件中民事审判的一个原则，其目的基于刑事案件的认定与处理可能会对民事案件的认定与处理产生影响，避免民事判决的不确定性以及国家审判资源的浪费。审理民事纠纷案件中发现涉嫌经济犯罪时民商事纠纷案件继续审理的标准是什么，现行法律未有具体的规定，但相关司法解释中有原则性的规定。实行“先刑后民”的实质条件是：符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第五项规定，即“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的。”故人民法院在确定是否适用“先刑后民”原则时，必须在以刑事案件审理结果为依据的前提下，才能采取“先刑后民”的做法。一言以蔽之，将“同一事实”作为判断“本案是否必须以另一案的审理结果为依据”，也即是否适用“先刑后民”的标准。

同一事实同时符合刑事和民事法律的规定，或者说刑法与民法均对同一事实进行调整，才产生交叉、竞合问题。根据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第七十三条规定：人民法院在审理票据纠纷案件时，发现与本案有牵连但不属同一法律关系的票据欺诈犯罪嫌疑线索的，应当及时将犯罪嫌疑线索提供给有关公安机关，但票据纠纷案件不应因此而中止审理。本案中，案外人工程公司的法定代表人刘某某因合同诈骗被公安机关立案侦查，案涉票据的前手是工程公司而非其法定代表人，在无其他证据辅证的情况下，不能推定公安机关对刘某某立案侦查的事实与案涉票据具有关联性。且现有证据无法证明上诉人以违法手段取得票据，上诉人与原审各被告之间发生的是票

据纠纷,属于民事法律关系,即本案不符合“同一事实”之构成要件,上诉人系合法持票人,故本案不适用“先刑后民”原则予以驳回起诉。

二、票据行为具有独立性

票据的签发、取得和转让是否应当有真实的交易关系和债权债务基础,这是票据的无因性问题。票据无因性是指票据一旦签发,其所产生的票据关系(出票关系、背书关系、承兑关系、保证关系和付款关系)即独立于其赖以产生的基础关系(原因关系、预约关系和资金关系等),即票据关系与基础关系相互分离。票据行为的独立性是票据行为无因性的延伸。票据行为具有独立性,即在已经具备基本形式的同一票据上若有数个票据行为,每一行为各依其在票据上所载的文义分别独立发生效力,某一行为无效,不影响其他行为的效力,即为票据行为的独立原则。持票人行使票据权利时不负证明给付原因的责任。持票人只要能够证明票据的真实性和背书的连续性,即可以对票据债务人行使票据权利。

但应予以注意的是,票据无因性的宗旨在于促进票据流通,保护善意第三人而非非法持票人,因此,票据法规定了无因性的例外情形,其中之一为持票人取得票据的手段不合法,不得取得票据权利。在司法实务中,尤其是在票据贴现时,如何认定贴现人是否因恶意或者重大过失取得票据,往往存在争议。票据法及其司法解释均未对票据法第十二条规定的恶意和重大过失进行明确界定。案件审理中应结合法理和相关业务规则,区分票据的种类和功能进行认定。既要避免绝对无因性倾向,避免以票据无因性为由一概不审查持票人是否以合法手段取得票据;也要防止无视票据无因性倾向而混淆票据法律关系和票据基础法律关系。具体到本案,因票据行为具有独立性和无因性特征,在后票据转让行为的效力独立于在先转让票据行为的效力,票据关系与产生该关系的基础关系二者彼此分离,相互独立。本案中,案外人工程公司并非持票人的直接前手,即其与劳务公司并无直接债权债务关系。综上,人民法院应当对该案予以受理。

编写人:成渝金融法院 张丽娟

票据追索对象为一人公司时人格否认的扩张与限制

—— 商贸公司诉某路桥公司等票据案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省厦门市思明区人民法院(2023)闽0203民初2622号民事判决书

2. 案由：票据纠纷

3. 当事人

原告：商贸公司

被告：贵州某投资公司、某路桥公司、安徽某工程公司、贵州某劳务公司、厦门某贸易公司、贵州某投资集团公司、某集团公司。

【基本案情】

2022年1月30日，贵州某投资公司作为出票人出具电子商业承兑汇票，票据金额为100000元，出票日期为2022年1月30日，汇票到期日为2023年1月29日，承兑人为贵州某投资公司，收票人为某路桥公司，性质为可转让，承兑信息为“出票人承诺：本汇票予以承兑，到期无条件付款；承兑人承兑：本汇票已经承兑，到期无条件付款；承兑日期为2022年1月30日”。2022年11月25日，某路桥公司将案涉票据背书转让给安徽某工程公司。后案涉票据经多手背书，于2022年12月1日、2022年12月7日、2022年12月9日、2023年1月16日依次转让给贵州某劳务公司、深圳某实业公司、厦门某贸易公司、商贸公司。商贸公司于2023年1月29日在电子商业汇票系统对案涉票据发起提示付款，但遭拒付。拒付日期为2023年2月1日，拒付理由为商业承兑汇票承

兑人账户余额不足。2023年2月22日在电子商业汇票系统查询到的案涉票据状态为“提示付款已拒付(可拒付追索,可以追所有人)”。另,某路桥公司为法人独资有限责任公司,其股东为某集团公司。贵州某投资公司为非自然人投资或控股的法人独资有限责任公司,其股东为贵州某投资集团公司。

【案件焦点】

持票人不获承兑及付款时,可以对出票人、背书人、承兑人和保证人等汇票债务人行使追索权,在被追索票据前手为一人公司时票据追索权能否扩张至该前手股东。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为:商贸公司提交的《电子商业承兑汇票》《设备采购合同》《物流运输合同》《证明》、增值税专用发票、银行电子回单等形成完整证据链证明其为讼争票据的合法持票人。讼争电子商业承兑汇票到期日为2023年1月29日,商贸公司在合法取得票据后,依规定提示付款被拒付。根据票据法第六十一条第一款规定,汇票到期被拒绝付款的,持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。第六十八条第二款规定,持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。现商贸公司向贵州某投资公司、某路桥公司、安徽某工程公司、贵州某劳务公司和厦门某贸易公司主张票据权利,依法有据,本院予以支持。关于贵州某投资集团公司、某集团公司应否承担连带责任的问题。根据公司法第六十三条规定,一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。本案中,贵州某投资公司为贵州某投资集团公司独资的一人有限责任公司,某路桥公司为某集团公司独资的一人有限责任公司,贵州某投资集团公司未举证证明其财产独立于贵州某投资公司,某集团公司未举证证明其财产独立于某路桥公司,故商贸公司要求贵州某投资集团公司、某集团公司承担连带责任的诉讼请求,本院予以支持。

福建省厦门市思明区人民法院判决如下:

一、贵州某投资公司、某路桥公司、安徽某工程公司、贵州某劳务公司、厦门某贸易公司应于本判决生效之日起十日内支付商贸公司电子商业承兑汇票 金额100000元及利息(以100000元为基数,自2023年1月29日起按照全国 银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止);

二、贵州某投资集团公司对贵州某投资公司的上述第一项债务承担连带清偿责任;

三、某集团公司对某路桥公司的上述第一项债务承担连带清偿责任。判决后,双方当事人均未上诉,本判决现已生效。

【法官后语】

一、票据法上的追索权行使对象

追索权是票据法上的票据权利,追索是票据特有的制度。票据法第四条第四款规定:“本法所称票据权利,是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利,包括付款请求权和追索权。”也即,票据权利上包含两次请求权,不同于民法上的一般债权只包含一次请求。付款请求权,是指持票人请求主债务人向自己履行付款义务的权利,为票据权利中的第一次请求权,行使的对象包括汇票中付款人、票据交换所、担当付款人、承兑人、参加人及其保证人,本票中的发票人及其保证人支票中的付款人和票据交换所等。而追索权是指持票人在经过提示而未获承兑或未获付款时,或者因其他法定原因而无法行使票据兑付请求权时,依法向其前手请求偿还票据金额、利息及费用的一种票据上的权利^①。追索权是票据权利中的第二次请求权,其行使存在顺序要求,必须先行行使付款请求权,再行使追索权,正因此,学者将其称为“第二次权利”或“偿还请求权”^②。根据票据法第六十一条、第六十八条之规定,追索权行使的对象包括各种票据的出票人和背书人,汇票和支票的保证人,汇票的承兑人、参加承兑人及其保证人。票据权利具有的双重请求权性质,旨在以付款请求权

^①董安生主编:《票据法》(第三版),中国人民大学出版社2009年版,第197页。

^②谢怀拭、程啸:《票据法概论》,法律出版社2017年版,第171页。

保障票据流通正常进程的进行和以追索权保障票据流通结束后票据不能实现付款请求权时的利益损失。从而实现保障持票人的权利，增强票据的安全性、信用性，促进票据在社会中的应用，通过票据流通，充分发挥票据作为金融工具和商品交易工具的经济功能。

二、司法实践中票据追索权行使对象的扩张

以“票据追索权、一人公司”为关键词，通过搜索裁判文书网，随机选取全国各地100个涉一人公司的票据追索权纠纷裁判文书作为研究样本。据此统计各地法院是否支持一人公司股东对于案涉票据债务承担连带责任，得出如下结论：一审审结86件，其中支持股东承担连带责任57件，驳回29件，支持占比66.28%；二审审结14件，其中支持股东承担连带责任11件，驳回3件，支持占比78.57%。一、二审共计支持股东承担连带责任68件，占比68%。综观一、二审共计32件的驳回理由，其中有6件是以作为一人公司票据前手的股东并非票据当事人，与案涉票据纠纷不属于同一法律关系为由，其余26件则以根据公司法第六十三条的规定，认定一人有限责任公司财产与其股东财产相互独立为由判决驳回股东承担连带责任的诉求。由此可见，各地法院对于一人公司股东作为非票据当事人能否在票据纠纷中一并审理以及股东责任的司法认定标准等问题存在不同认识、裁判尺度。据上述统计可知，将票据追索权纠纷与一人公司财产混同的司法认定合并在一个诉讼中解决的案件占比高达94%。笔者认为，总结我国各地法院审判实践经验，秉持减少讼累的理念，将该类诉求建议在同一案件中一并审理为宜。

三、追索权行使对象为一人公司时的股东责任限制

公司法第六十三条是债权人提起法人人格之诉的基本法律依据，对规范公司运作、维护有限责任制度和保护债权人利益提供了有效的法律保障。但其适用必须有严格的限制，否则势必会对公司自治和人格独立产生冲击，其本质为一种平衡性制度，仅仅是对公司人格独立制度的补充和完善。故法官在具体适用时，应当严格审查，不应该对公司法人人格否认制度随意扩大适用范围，避免动摇我国法人制度和有限责任这两个公司法的主要基石。公司法第六十二条

是公司的财产与股东的财产相分离原则的制度保障，强调了一人公司的财务报告编制义务和审计要求，以规范一人公司的行为，保护一人公司债权人和其他利害关系人的利益。对于股东在诉讼中提交经审计的财务报告，首先应在形式上采纳，不能轻易否定该证据。在此前提下，持票人有质证和反驳的权利，可针对财务报告中的瑕疵提出异议，并要求作出合理解释。不能作出合理解释时，法院可向当事人释明是否申请司法审计，并结合当事人对待证事实的举证情况，审慎决定是否启动司法审计。当然，是否存在财产混同，法官除了考量上述因素，还需结合案件的具体情况在利益衡量的基础上进行综合判断。同时，法人人格否认理论只对特定个案中公司的独立人格予以否认，而不是对该公司法人人格的全面、彻底、永久地否认，只是一时一事地否认公司法人人格，具有相对性和特定性。同时，根据民法典第一百七十八条第三款规定，连带责任，由法律规定或者当事人约定。具有票据付款义务的主体为一人公司时，诉讼主体应限定为票据付款义务人的独资股东，不应毫无节制地再穿透两层、三层股权关系主张票据付款义务人的独资股东承担连带责任。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 王丽娟

票据追索权权利时效的起算点 应以第一次被拒付付款之日为准

——保定某汽贸公司诉邯郸某房地产公司等票据追索权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

河北省保定市满城区人民法院(2023)冀0607民初297号民事判决书

2.案由：票据追索权纠纷

3.当事人

原告：保定某汽贸公司

被告：邯郸某房地产公司、浙江某建设公司、保定某建材制造公司、保定某运输公司

【基本案情】

邯郸某房地产公司出具一张电子商业汇票，票面金额为300000元。出票人及承兑人均均为邯郸某房地产公司，收款人为浙江某建设公司，出票时间为2021年2月8日，汇票到期日为2022年2月8日。该票据承兑信息栏处记载有如下信息“出票人承诺：本汇票请予以承兑，到期无条件付款。承兑人承兑：本汇票已经承兑，到期无条件付款”。2021年2月14日，浙江某建设公司将票据背书转让给保定某建材制造公司，保定某建材制造公司于2021年2月16日将票据背书转让给保定某运输公司，保定某运输公司于2021年2月24日将票据转让给保定某汽贸公司。票据流转过程中均标注可以转让。2022年2月8日汇票到期，保定某汽贸公司于2022年2月8日提示付款，2022年2月14日显示拒绝签收，拒付理由为被驳回，2022年2月18日，保定某汽贸公司再次提示付款，仍显示拒绝签收，拒付理由为被驳回。2022年7月12日，该票据的票据状态为“提示付款已拒付(可拒付追索，可以追所有人)”。2022年8月19日，保定某汽贸公司向法院提起诉讼，主张四被告连带向保定某汽贸公司支付票面金额300000元，并按照该金额按同期银行贷款利率支付利息(自拒付之日起至全部清偿之日止)。

【案件焦点】

1.本案原告保定某汽贸公司未及时发起线上追索，此种情形是否会导致票据追索权的丧失；2.持票人在多次向出票人提示付款被拒的情况下，票据追索权的起算时间应如何认定。

【法院裁判要旨】

河北省保定市满城区人民法院经审理认为：

1. 根据《中华人民共和国票据法》第六十一条规定，票据被拒付，持票人即可以行使追索权。《中华人民共和国票据法》第六十六条第二款规定，未按前款规定期限通知的，持票人仍可以行使追索权。因此，《中华人民共和国票据法》并未规定没有进行线上追索就丧失追索权，且《电子商业汇票业务管理办法》只是部门规章，不能作为评判票据行为效力的依据。该办法仅对电子商业汇票的业务办理方式作出规范，并未限定持票人未经线上追索即丧失追索权，故保定某汽贸公司未发起线上追索仍具有票据追索权。

2. 根据《中国人民银行电子商业汇票业务处理手续》的规定，票据状态根据之前提示付款及被拒付情况分两种情况修改：(1)如果提示付款期内曾发起过提示付款或在提示付款期内曾被拒付，修改票据状态为“逾期提示付款已拒付(可拒付追索，可追所有人)”;(2)其他情况下，修改票据状态为“逾期提示付款已拒付(可拒付追索，只能追出票人、承兑人及其保证人)”。本案中，因保定某汽贸公司在提示付款期内提示付款，属于上述第(1)种情况，故保定某汽贸公司可以向背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。但前手是否需要承担票据责任，还需要根据原告的追索行为是否超过对前手的追索时效来确定。而并非保定某汽贸公司所认为的，只要票据状态为“逾期提示付款已拒付(可拒付追索，可追所有人)”，前手就应当承担票据责任。

保定某汽贸公司称其第二次提示付款被拒的时间为2022年2月22日，该公司认为其第二次提示付款的时间也在《中华人民共和国票据法》规定的10天的提示付款期限内，对其前手背书人的追索权应自第二次被拒绝付款之日即2022年2月22日起计算6个月，故其于2022年8月19日起诉并未丧失对前手背书人的追索权。本院认为，根据《中华人民共和国票据法》第十七条第一款第三项规定，持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月内行使，而并非以提示付款期限内最后一次被拒付的时间起算6个月。保定某汽贸公司第一次被拒绝付款时间为2022年2月14日，保定某汽贸公司对

其前手背书人的追索权应自被拒绝付款之日即2022年2月14日起计算6个月。保定某汽贸公司于2022年8月19日向法院提起诉讼时已经超过6个月的追索时效，已丧失对其前手背书人的追索权。《中华人民共和国票据法》给予持票人10日的提示付款期限以及6个月的对前手背书人的追索权时效，是为保护持票人的权利，也是为约束持票人让其及时行使自己的权利而规定的期限，对票据背书人是一种保护。当持票人第一次提示付款被拒后，持票人应按照规定向其出票人或前手背书人行使追索权利，而不是一次又一次地提示付款。持票人提示付款被拒后再次提示付款的，属于对承兑人行使追索权的情形，而不能理解成是对前手背书人追索的起算点。故本院对保定某汽贸公司要求浙江某建设公司、保定某建材制造公司、保定某运输公司承担连带清偿责任的诉讼请求，不予支持，判决如下：

一、被告邯郸某房地产公司于本判决生效后十日内给付原告保定某汽贸公司票面金额300000元及利息(自2022年2月14日起至付清之日止，以300000元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算)；

二、驳回原告保定某汽贸公司其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

因票据具有替代货币，实现超越空间、超越时间的货币转移和金融信用等功能，故票据纠纷与一般民商事纠纷相比具有多种法律关系交叉并存、呈现更加疑难复杂等特点。

商业汇票本质是依托付款人的信用，向收款人开具的具有付款承诺的一种支付凭证，当承兑人本身的信用状况，如盈利能力、偿债能力、现金流状况等出现问题导致持票人的付款请求权无法实现时，持票人有权基于票据法的规定向各前手行使追索权。但在审判实践中应当注意以下问题。

一、票据追索权

追索权是指票据持票人在经过提示而未获承兑或未获付款时，或者因其他法定原因而无法行使票据付款请求权时，依法向背书人、出票人以及其他债务人请求偿还票据金额、利息及费用的一种票据权利。付款请求权与追索权同属票据权利，但权利行使存在先后顺序，付款请求权为第一顺位权利，追索权为第二顺位权利。持票人行使追索权，可以不按照汇票债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体主张，各票据债务人对票据债务均负有连带清偿责任。

需要说明的是，追索权虽然是由法律直接规定赋予持票人享有的权利，但是并不意味着持票人在票据到期时就能行使，还有赖于某些法定条件的成就才能使这种法律上规定的抽象的、可能的权利成为现实的、具体的权利。并且，追索权具有流转性，其不同于一般的请求权行使一次得到满足即消灭，而是转移到被追索人，被追索人继续向他的背书人、出票人以及其他债务人追索，直到票据关系上的最后债务人偿还后，整个票据关系消灭，追索权也就消灭。

二、行使追索权的期限

票据权利的行使存在时效限制，票据法对追索权规定了时效，同时亦因追索对象不同，确定了三种不同的追索时效：

1. 持票人对前手的追索时效，为自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月。此处所规定的六个月时效仅限于第一次追索，所谓第一次追索权，又称初始追索权，是指票据流通结束时的最终持票人或第一个开始行使追索权的持票人所行使的追索权，其他持票人所进行的再追索，不适用此项时效。

2. 持票人对票据的出票人和承兑人的追索时效，自票据到期日起二年。

3. 持票人对前手的再追索时效，自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月。

需要注意的是，我国的票据时效属于消灭时效，票据权利人在上述法定期限内不行使追索权的，追索权即归于消灭。票据法对票据时效的中断未作规定，由于票据法相对于民法典属于特别法，票据法有规定的，适用票据法的规定，票据法无规定的，则适用民法的一般规定。且从《最高人民法院关于审理票据

纠纷案件若干问题的规定》第二十条规定来看，票据时效可以发生中断。按照一般时效中断的规定，引起诉讼时效期间中断的原因有三：一是请求；二是承认；三是诉讼。如果在票据追索时效期间内，出现上述情况，追索时效亦可中断。依照《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第二十条规定，票据权利时效发生中断的，只对发生时效中断事由的当事人有效。

本案中，持票人被拒付后重复进行提示付款，且均被拒付的情况下，票据追索权权利时效的起算点究竟是以第一次被拒付之日还是第二次被拒付之日为准呢？法院认为应当以第一次被拒付之日作为追索权权利时效的起算点，此后的提示付款构成持票人向承兑人行使追索权。理由如下：

1. 票据属于流通性证券，为了充分有效发挥其功能，相关票据立法立足于促进其高效安全流通，赋予其完全有价证券性、文义性、无因性、设权性、要式性、提示性等法律特征。鉴于原则上在票据到期日起两年内，持票人均可持续进行提示付款操作。如以最后一次提示付款后被拒付之日作为追索权权利时效期间的起算点，票据前手是否承担票据责任将长时间处于不确定状态，票据款持续处于待给清状态，不利于票据高效安全流通。

2. 票据付款请求权的权利时效期间为票据到期日至被拒付（或自票据到期日起两年），一旦持票人被拒付，票据付款请求权即消灭。此后持票人要求承兑人支付票据款的，属于行使追索权的情形。

三、追索权丧失的具体情形

依照票据法的规定，持票人丧失追索权的情形主要有以下几种：

1. 未按照规定期限提示承兑或提示付款的。持票人在规定期限内提示承兑或提示付款，是下一步向其前手行使追索权的必要程序，未按照规定期限提示承兑或提示付款的，持票人丧失对其前手的追索权。

2. 不能出示拒付证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对其前手的追索权。不能出具拒付证明的原因，应当是指因持票人自身原因而导致的情形，如持票人未按期提示，或因持票人遗失、抛弃等自身原因无法出示等。若持票人在期限内进行过提示，但因承兑人或付款人迟延未作

出或拒绝作出导致无法取得拒付证明，可认定事实上已经发生拒付，持票人并不丧失追索权。

3. 超过规定票据时效的。持票人未按照票据法第十七条规定的期限行使权利，时效经过权利则归于消灭，持票人丧失对相应主体的权利。

需要说明的是，未发起线上追索是否丧失票据追索权。《电子商业汇票业务管理办法》第五条规定，电子商业汇票业务须通过电票系统办理，该规定旨在维护票据交易所公开透明的市场秩序，并非为了限制当事人的民事权利。持票人未通过电票系统线上行使追索权，直接通过发送“追索函”“律师函”或直接向法院起诉等方式线下行使追索权的，应当认定追索行为有效。

编写人：河北省保定市满城区人民法院 王彦雪 刘侃宁

票据追索受债权转让合同约定之票据内 在无因性限制的司法判定

—— 某信托公司诉某装饰工程公司等票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海金融法院(2023)沪74民终688号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某信托公司

被告(被上诉人):某装饰工程公司、某投资公司、某房地产集团

【基本案情】

2021年7月13日，原告某信托公司与被告某装饰工程公司签署《基础资产转让协议》，约定某装饰工程公司将其享有的应收账款转让给某信托公司，某信托公司向其支付购买价款，如目标应收账款使用电子商业承兑汇票支付结算，某装饰工程公司应在收到该电子商业承兑汇票后转让给某信托公司。

《基础资产转让协议》第5.1条约定，在信托计划存续期间，如出现以下所述情形之一的，受让方/受托方有权向原始权益人发出《目标应收账款债权赎回通知》，原始权益人有义务按照通知要求赎回该笔目标应收账款债权：

5.1.1目标应收账款债权在基准日或交割日不符合本协议第2.3条约定的任一合格标准；5.1.2原始权益人在本协议中所作出的任何陈述和保证在本协议签署之日、基准日及在信托计划存续期间在所有重大方面不真实、不完整或不准确。

第7条双方的陈述与保证，7.1.10电子商业汇票合法有效，电子商业承兑汇票不存在被利害关系人申请挂失止付、公示催告或被有权机关采取查封、冻结等保全或执行措施的情形，如发生目标应收账款债权对应的电子商业承兑汇票存在瑕疵或因挂失止付、公示催告、被有权机关采取保全、执行措施等原因而不能得到票据款项，因此产生的任何损失盖由原始权益人负责。7.1.11确保放弃商业纠纷抗辩权/无商业纠纷抗辩权。第8条违约责任，8.1一般原则：任何一方违反本协议的约定或陈述与保证，视为该方违约，违约方应向守约方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失。8.2原始权益人的违约责任……（3）如目标应收账款债权使用电子商业汇票支付结算的，原始权益人背书转让给受让方/受托人的电子商业承兑汇票因不真实、不合法或存在其他权利瑕疵导致不能兑付，且原始权益人未按约定履行赎回义务；（4）原始权益人未按照本协议约定赎回不合格债权；（5）原始权益人违反其在任何基础交易合同或保理合同项下的任何义务或怠于行使其在任何基础交易合同或保理合同项下的任何权利，导致本协议项下的目标应收账款债权遭受损失或信托计划享有的应收账款债权存在瑕疵；（6）原始权益人在本协议或其他交易文件中所作出的任何陈述或保证，在作出时即存在错误、虚假内容或具有误导性；（7）违反本协议约定的其

他责任或者义务的。

2021年7月13日，某装饰工程公司将其对某投资公司享有的应收账款1353367元转让给某信托公司并函告某投资公司。同日，某投资公司对该应收账款转让事宜进行回复，确认某信托公司为应收账款新的债权人。2021年7月23日，某信托公司向某装饰工程公司支付全部转让价款1221413.72元。2021年7月7日，某投资公司作为出票人、承兑人签发了收票人为某装饰工程公司、某房地产集团为保证人、到期日为2022年7月6日、金额为1353367元的商业汇票，某装饰工程公司后将票据背书给某信托公司。2022年7月6日，某信托公司通过电子商业承兑汇票系统提示承兑人某投资公司付款，遭拒付，拒付理由为：账户余额不足。某信托公司持有汇票的必要记载事项齐全、形式完备、背书连续。

原告某信托公司诉称：三被告至今未履行任何支付票据债务，根据《中华人民共和国票据法》第六十八条、第七十条等规定，请求判令某装饰工程公司、某投资公司、某房地产集团连带支付票据款1353367元及相应利息。

被告某装饰工程公司辩称，某装饰工程公司交付票据的行为并非负担票据本身债务的意思表示，而是基于债权转让合同的约定交付债权的载体。某信托公司是基于与某装饰工程公司之间应收账款债权转让法律关系取得涉案票据，其所付对价是债权转让价款而非票据金额。由于双方之间债权转让关系已履行完毕，某信托公司并无从债权履行完毕的转让方处再次取得等额票据价值的事实基础和法律依据。

【案件焦点】

某信托公司基于应收账款债权转让合同而取得涉案票据，该公司作为持票人、被背书人的票据追索权是否受债权转让合同的抗辩约束。

【法院裁判要旨】

上海市青浦区人民法院经审理认为：某信托公司基于与某装饰工程公司之间应收账款债权转让合同法律关系而取得案涉票据。针对应收账款债权转让合

同关系，某装饰工程公司转让应收账款债权1353367元并按照转让协议约定以背书票据的形式交接了债权凭证，某信托公司亦依约实际支付受让债权对价款1221413.72元，某信托公司与某装饰工程公司就债权转让事宜已经履行完毕。现某信托公司以票据法律关系向某装饰工程公司主张票据不能兑现的票据款1353367元，系要求不等价地回转已履行完毕的债权转让，该项请求没有法律和事实依据，难以支持。上海市青浦区人民法院判决如下：

某投资公司、某房地产集团连带支付票据款及利息，驳回某信托公司对某装饰工程公司的诉讼请求。

某信托公司不服，提起上诉。

上海金融法院经审理认为：某信托公司系基于《基础资产转让协议》约定，通过背书取得涉案票据，根据票据法原理，该基础资产转让关系系票据关系的基础关系。根据《票据法》第十三条第二款规定，票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人，进行抗辩。因此，某信托公司可以依照《基础资产转让协议》约定，对与其有直接债权债务关系的票据债务人某装饰工程公司进行抗辩。即只有在涉案票据因电子承兑汇票不真实、不合法，或存在其他权利瑕疵导致不能兑付时，方可向某装饰工程公司主张追偿(赎回票据)。现有证据显示，涉案票据不能兑付系因存款不足，而并非《基础资产转让协议》约定的原始权益人(某装饰工程公司)就票据不能兑付承担赎回责任的情形。故，某信托公司向某装饰工程公司主张票据追索权并无事实及合同依据。裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

持票人因与背书人签订资产转让协议，在支付协议对价后，以背书形式合法受让票据。后持票人提示付款被拒付向背书人追索，背书人以资产转让协议中约定的其承担票据付款(应收账款回购责任)仅限于票据不真实/不合法等权利瑕疵为由进行抗辩的，系对票据内在无因性之限制。依票据法第十三条第二款之规定，且背书转让连续并不存在其他票据权利无效之情形的，背书人依

基础资产转让协议约定的票据追索限制对直接前手进行的票据抗辩应予支持。

从票据法理来看，一方面，票据追索权可归因于票据上的担保承兑责任，其是指票据出票人及票据转让人(背书人)在出票后或转让后仍作为票据债务人，并在票据付款人拒绝承兑时负承兑义务的一种制度。一般情况下，背书人在无相反记载时负担担保承兑与付款义务，这是票据背书的担保效力，也是票据追索所依赖的票据法理基础。出票人也负有票据付款的担保承兑与付款之责，在付款人不付款时，负有偿还票据债务义务，但出票时注明免除担保承兑之责的不在此限。另一方面，鉴于票据的无因性，票据追索权的行使一般不受票据基础法律关系的限制。但在实践中，票据作为融资工具的金融属性日益突出，从单纯的支付工具演变出更多的金融交易属性。在票据直接前后手之间，票据的基础法律关系对票据债权实现的限制是否一概因票据的无因性而加以排除，本案判决给出否定回答。

一、票据无因性内涵的再审视

票据无因性是票据的根本性特征，是指若票据符合票据法规定，则票据权利成立，票据行为不受原因关系影响。在传统民法理论中，债权转让后，债权人受让人需继受转让人的权利瑕疵，债务人可以向受让人主张其对转让人的抗辩。但对于票据法律关系而言，其独立于原因关系。票据转让后其善意后手(受让人)，不继受前手(转让人)票据权利(债权)的瑕疵，以此来减少票据作为支付工具的流通风险，保障票据流转的商事外观稳定性。票据权利不依赖于作为票据基础关系的原因关系，可从外在无因性与内在无因性两方面加以理解。关于外在无因性，是指票据行为效力独立于原因关系，原因关系的无效、被撤销等不影响票据行为效力。如本案中，某信托公司基于资产转让协议取得票据，该资产转让协议的效力不能影响票据行为的效力。关于内在无因性，一般情况下，票据权利的行使不受制于基础关系产生的抗辩事由，与票据行为、票据关系发生有关的原因关系与票据行为分离。无因性使票据信用扩展到社会信用体系，票据的金融属性得以突出，票据交易目的本身被边缘化。

总体而言，我国票据法认可票据无因性，但同时也对无因性做出一些限制。

票据法规定持票人提示付款，承兑人需无条件承兑票据，除非存在票据主体资格瑕疵，票据系非法取得等原因。票据法第十条第一款规定：“票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。”第二十一条第一款规定：“汇票的出票人必须与付款人具有真实的委托付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。”上述规定对票据外在无因性进行了限制。票据行为效力受到原因关系的效力影响，强调票据关系效力依赖于真实、合法、有效的原因关系。关于内在无因性，票据法第十三条规定：“票据债务人不得以自己与出票人或者与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗持票人。但是，持票人明知存在抗辩事由而取得票据的除外。票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人，进行抗辩。本法所称抗辩，是指票据债务人根据本法规定对票据债权人拒绝履行义务的行为。”

《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第十三条规定：“票据债务人以票据法第十条、第二十一条的规定为由，对业经背书转让票据的持票人进行抗辩的，人民法院不予支持。”上述规定认可票据内在无因性，但同时也做出了限制。票据流转后，内在无因性切断了基于原因关系对票据权利行使的抗辩，但直接前后手之间仍可援引原因关系对票据追索的限制进行票据抗辩。

综合上述规定，票据在背书流转后，若后手合法取得票据权利，则依据票据无因性，即原因关系的效力、对价支付情况、票据债务人与出票人之间、与持票人前手的抗辩事由均无法影响票据行为的效力及票据权利的行使。但在票据直接当事人之间、在非直接前后手之间，持票人明知存在抗辩事由的，票据当事人仍可主张票据抗辩，故，我国票据制度的无因性系相对无因性。

二、票据无因性切断至票据追索权受限的司法判定

根据票据无因性的一般原则，票据到期后请求付款遭到拒绝的，持票人对票据的所有前手享有追索权，持票人可向单个或者所有前手追索。但特殊情况下，票据的无因性也被限制。票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人，进行抗辩。如何理解“不履行约定义务的直接债权债务关系中的抗辩事由”，成为司法审理中判定限制票据无因性的关键所在。

(一)直接债权债务关系中的抗辩事由

从文义解释理解,“直接债权债务关系中的抗辩事由”,应包括与票据行为有关的原因关系但并不限于原因关系。首先,与票据行为有关的原因关系,包括与票据产生、流转行为有关的诸多原因关系,如出票人签发票据所依赖的基础交易合同项下的付款义务,背书人背书转让票据所依赖的其与被背书人之间的债权债务关系等。在票据直接前后手之间,得以与票据行为有关的原因关系约定的对票据债务履行的限制事由,拒绝履行票据义务,如本案情况。其次,与票据行为无关的,持票人与直接前后手之间存在其他债权债务关系。例如,持票人与直接前后手之间存在买卖合同,使持票人与直接前后手之间负有对待给付义务。持票人行使票据权利受限于直接前后手之间债权债务合同的履行情况,直接前后手之间得以一方债务不履行对抗票据债务之履行,此时的票据抗辩类似于企业间留置可不基于同一法律关系。从市场情况看,在供应链金融业务中,票据融资发挥重要作用,相应的票据追索权纠纷也呈上升趋势。以票据支付的应收账款债权转让越发普遍,票据的金融属性就愈加凸显。通常,持票人(被背书人)与背书人之间签订应收账款转让合同,持票人受让以票据支付的应收账款债权,应收账款债权人(背书人)将票据背书给持票人。该应收账款转让合同约定,背书人承担违约责任情形仅为票据存在权利瑕疵至不能得到票据款项。后持票人被拒付(因出票人存款不足),持票人要求背书人承担票据付款义务。背书人抗辩,根据应收账款转让合同约定,票据被拒付不属于合同约定的背书人承担付款义务(赎回票据)的情况(不符合违约情形)。上述票据交易实践,其实质系因票据直接前后手之间的票据取得之原因关系而限制持票人行使票据权利,直接前后手可以原因关系(应收账款转让合同)的约定行使票据抗辩权。此时,直接债权债务关系抗辩可转化为票据抗辩,至票据内在无因性切断。

(二)票据内在无因性的相对性至票据追索权受限

审理票据纠纷案件,既要避免以票据无因性为由一概不审查持票人是否以合法手段取得票据,又要防止无视票据无因性倾向而混淆票据法律关系和票据

基础法律关系。票据债务人基于原因关系对与自己有直接债权债务关系的持票人享有抗辩，必须足以对抗票据债权人拒绝履行义务，从而防止票据债务人不当获利，但此抗辩事由不能任意扩大，以确保票据流转及支付的稳定性。由票据内在无因性的限制产生的票据抗辩是否成立存在不同观点。

一种观点认为，从绝对意义上的票据无因性考量，某信托公司与某装饰工程公司之间签订有《基础资产转让合同》，某信托公司受让应收账款债权的同时受让作为该笔应收账款结算工具的票据。但持票人接收票据，并不等同于所受让的应收账款已结清，该笔应收账款仍处于待结清状态。某信托公司以应收账款的债权人选择以票据关系主张其债权，现因票据被拒付，其行使票据追索权，而某装饰工程公司作为直接前手，以双方之间已经履行完应收账款债权转让项下的义务来对抗某信托公司主张的票据权利，显然混淆了应收账款债权转让与应收账款债权主张两种法律关系。故本案应改判由某装饰工程公司承担票据的连带支付义务。

另一种观点认为，从相对意义上的票据无因性考量，某装饰工程公司与某信托公司之间属于票据的直接前后手，现某信托公司系因应收账款债权转让受让争票，某信托公司已向某装饰工程公司支付债权转让的对价，故双方之间的债权债务已履行完毕，某装饰工程公司有权以其与某信托公司之间已履行完毕应收账款债权转让来对抗某信托公司主张的票据权利。况且根据《基础资产转让合同》的约定，只有因票据存在权利瑕疵，无法得到票据款项，某装饰工程公司才承担相应责任，协议并未约定某信托公司在被拒付后，某装饰工程公司应从某信托公司处赎回票据并承担违约责任。故某装饰工程公司提出的抗辩成立，某信托公司无权再持票向某装饰工程公司主张票据权利。

根据票据法第六十一条第一款规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人、以及汇票的其他债务人行使追索权。具体到本案，单从票据法律关系上看，某信托公司通过背书方式，合法取得涉案票据，其作为持票人，有权对背书人某装饰工程公司进行追索，且某信托公司也明确其对某装饰工程公司行使票据追索权，故，票据债务人对持票人的票据权利也仅可以票据

法上事由进行抗辩。某信托公司与某装饰工程公司之间形成应收账款转让法律关系，受《基础资产转让合同》约束，两者亦为票据的直接前后手。《基础资产转让合同》对背书人的票据责任进行限制，使持票人对直接前手的票据追索权受限，即，对票据内在无因性进行限制，背书人可以应收账款转让合同之约定对抗持票人行使票据权利。

首先，根据票据法第十三条第二款规定，票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人，进行抗辩。因此，某信托公司可以依照《基础资产转让协议》约定，对与其有直接债权债务关系的票据债务人某装饰工程公司进行抗辩。其次，本案所涉法律关系系票据追索法律关系。根据票据的外在无因性，某信托公司既已合法取得涉案票据，又不存在票据法不得行使票据权利的情形，故其可依法行使相关票据权利，向出票人、背书人及其前手、保证人等行使追索权。但根据《基础资产转让协议》约定，原始权益人对应收账款的赎回限于特定条件。《基础资产转让协议》第8.2条第3项约定，明确将对票据的追索，设定为电子商业承兑汇票因不真实、不合法或存在其他权利瑕疵导致不能兑付，从而排除存款不足不能兑付的情况。依照上述约定，某信托公司向某装饰工程公司主张票据权利，将受制于上述约定情形，即票据的内在无因性受限，只有在涉案票据因电子商业承兑汇票不真实、不合法或存在其他权利瑕疵而导致不能兑付时，方可向某装饰工程公司主张追偿(赎回票据)。涉案票据不能兑付系因存款不足，并非《基础资产转让协议》约定的原始权益人(某装饰工程公司)就票据不能兑付承担赎回责任的情形。故，某信托公司向某装饰工程公司主张票据追索权并无事实及合同依据，某信托公司的上诉请求不能成立。

随着票据金融属性的不断凸显，票据无因性在供应链金融业务中面临挑战。持票人基于资产转让协议背书受让票据、作为资产转让的对价，完结转让人(背书人)与受让人(持票人、被背书人)之间的债权债务关系。但鉴于票据融资的特殊性，资产转让协议同时约定，转让人在有限范围内对受让人承担票据债务责任(票据不真实、票据权利瑕疵等)。即资产转让协议对票据追索权

做出内在限制，如何理解其法律效力，在票据被拒付后，直接前后手之间是否可援引原因关系的限制条件对票据追索提出抗辩，票据的背书流转效力是否应受到基础合同约定的限制，本案从票据无因性内涵视角，区分票据内在无因性与外在无因性，在平衡票据信用与社会信用的基础上，认可基础合同对票据追索权限制的法律效力，具有积极现实意义。

编写人：上海金融法院 周菁

上海市崇明区人民法院 杨晖

56

票据追索因民间贴现无真实的交易关系和 债权债务关系，法院依法判驳

—— 某装饰中心诉建工公司票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市密云区人民法院(2022)京0118民初3427号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告：某装饰中心

被告：建工公司

【基本案情】

2021年1月21日，投资公司作为出票人和承兑人向工程公司出具电子商业承兑汇票7张。每张汇票票面金额均为20万元整，汇票到期日均为2022年1月21日，收票人均均为工程公司。能否转让一栏显示：可转让。承兑信息一栏显

示，出票人承诺：本汇票请予以承兑，到期无条件付款；承兑人承诺：本汇票已经承兑，到期无条件付款。2021年1月28日，工程公司将该7张汇票背书转让给建工公司；2月6日，建工公司将该7张汇票背书转让给某建设公司，同日，某建设公司将该7张汇票背书转让给贸易公司，贸易公司又于同日将该7张汇票背书转让给天津某公司；2021年8月12日，天津某公司将该7张汇票背书转让给固安某中心；2021年12月28日，固安某中心将该7张汇票背书转让给原告某装饰中心。2022年1月28日，某装饰中心提示付款被拒付。现票据状态显示：拒付追索待清偿。

2021年11月15日，固安某中心(买方，甲方)与某装饰中心(卖方，乙方)签订《购销合同》，约定：甲方向乙方采购IC卡智能水表、深井潜水泵、潜水泵镀锌泵管、防水电缆、沙石过滤器、PE给水管等材料，合同价款1567830元。合同约定的结算方式为：现金转账、转账支票或乙方认可的等价银行承兑汇票以及商业承兑汇票。

2021年初，某建设公司(甲方，贴现方)与建工公司(乙方，持票方)签订《承兑汇票贴现协议》，约定：乙方提供承兑汇票28份，合计票面金额人民币5371076.82元，由甲方进行贴现，甲方同意对上述28份承兑汇票进行贴现。本协议签订后，乙方分批分次向甲方背书贴现。甲方收取乙方的承兑汇票贴现手续费，贴现手续费年化利率为8%。2021年3月16日，某建设公司向建工公司出具承诺函，内容为：某建设公司共收到建工公司49张商业承兑汇票(票面金额10391076.82元)，其将该49张商业承兑汇票全部背书给贸易公司，至今未支付建工公司现金，未履行贴现协议中义务，特来函承诺：某建设公司承诺即日起一个月内归还建工公司(10391076.82元)商业承兑汇票，不足部分现金补齐。由于某建设公司未能向建工公司履行贴现义务，出具承诺函之后亦未返还票据或者给付现金补齐。

【案件焦点】

民间贴现无真实的交易关系和债权债务关系是否影响票据追索权的实现。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。票据的取得，必需给付对价，即应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价。电子商业汇票，是指出票人依托电子商业汇票系统，以数据电文形式制作的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。虽然《中华人民共和国票据法》第六十一条规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。但某装饰中心在提示付款被拒付后，未对出票人和承兑人投资公司行使追索权，而是有选择性地向其中一个背书人行使追索权，故意规避关联案件由廊坊市中级人民法院审理的指定管辖。票据贴现属于国家特许经营业务，合法持票人向不具有法定贴现资质的当事人进行“贴现”的，该行为应当认定无效，贴现款和票据应当相互返还。建工公司明知某建设公司不具备贴现资质，仍与其签订《承兑汇票贴现协议》并将汇票背书转让给某建设公司，故该协议无效，贴现款和票据应当相互返还。由于某建设公司已将汇票背书转让给他人且未支付贴现款，其行为已构成票据欺诈，因此应由某建设公司向建工公司承担票据责任。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的法律后果。某装饰中心虽然提供了与其前手的购销合同和送货单，但未能提供增值税发票以及其进货的确凿证据，证实双方之间具有真实的交易关系。故对某装饰中心要求建工公司支付票面金额及逾期利息的诉讼请求，本院不予支持。为保护票据在交易中的安全和诚信原则，依法判决：驳回固安县某装饰中心的全部诉讼请求。

【法官后语】

近年来，由于民间资金需求旺盛，故以票据作为融资手段的民间贴现行为大量出现，由此引发的纠纷也不断增多。其中，关于民间贴现行为效力的认定是主要争议问题。在民间贴现无真实的交易关系和债权债务关系的情形下，将

票据进行背书转让，票据持有人要求实现票据权利的，能否支持票据持有人享有票据权利，司法实践中存在不同看法。

关于民间贴现行为的效力。第一种观点认为，应认定该行为无效。理由：票据贴现属于国家特许经营业务，不具有特许经营资质的主体从事的民间贴现行为，因其违反相关部门规章的强制性规定、损害金融秩序这一社会公共利益，故应认定该行为无效。第二种观点认为，应认定该行为有效。理由：尽管票据贴现属于国家特许经营业务，相关部门规章对经营票据贴现业务有特殊的资质要求，该规定具有强制性，但该规定的主要目的在于便于金融管理，防范金融风险，为管理性强制性规定，且作出该规定的法律规范的效力层级只是部门规章而非法律和行政法规，故不应认定该行为无效。

中国人民银行颁布的《贷款通则》第九条第六项规定：“票据贴现，系指贷款人以购买借款人未到期商业票据的方式发放的贷款。”《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》第二条第二款规定：“本办法所称贴现系指商业汇票的持票人在汇票到期日前，为了取得资金贴付一定利息将票据权利转让给金融机构的票据行为，是金融机构向持票人融通资金的一种方式。”2009年10月16日施行的《电子商业汇票业务管理办法》第四十二条第一款规定：“贴现是指持票人在票据到期日前，将票据权利背书转让给金融机构，由其扣除一定利息后，将约定金额支付给持票人的票据行为。”由上述规定可见，可以进行票据贴现的主体为金融机构。票据贴现业务为特许经营业务，未经许可，其他主体不能经营。

所谓民间贴现，实质是指不具有法定贴现资质的主体进行的票据“贴现”，该非法“贴现”行为违反了国家关于金融业务特许经营的强制性规定，危害了国家的金融管理秩序。由于规定贴现业务为特许经营业务的规范性文件为部门规章，而非法律和行政法规，故不应认定民间贴现行为违反了法律和行政法规的强制性规定。但由于违反上述部门规章的强制性规定危害了国家的金融管理秩序，损害了社会公共利益，应认定无效。“民间贴现”行为无效后的法律后果，当事人应互相返还因该无效行为而交付对方当事人的财产。

尽管民间贴现行为在进行贴现的直接当事人之间无效，但根据票据行为无因性、独立性原则，在后票据转让行为的效力独立于在先转让票据行为的效力。如果最后持票人系基于合法手段或者善意且支付了合理对价取得票据，则应认定其是合法持票人。但需要满足：民间贴现人的后手将自己补记为被背书人，使票据背书连续；民间贴现人的直接后手基于真实的交易关系和债权债务关系再行转让票据。目前就民间贴现在无真实的交易关系和债权债务关系的情形下将票据进行背书转让，票据持有人要求实现票据权利的，能否支持票据持有人享有票据权利，北京法院的裁判结果不尽统一。票据行为成立以后，票据行为的基础关系（包括原因关系，资金关系，预约关系）与票据法律关系相分离。也就是说，票据行为的基础关系是否有效、是否存在，对已经成立的票据行为的效力是否不再产生影响？

德国、日本等国家票据法理论均认为票据行为具有无因性，我国也借鉴了这一理论，认为票据行为具有无因性。票据关系独立于基础法律关系，此种规定的目的是促进票据的流通，保护合法持有人的票据权利的实现，这就是票据法理论上所称的票据的无因性。正是由于票据这种无因的性质，才使票据权利的转让不同于民法上其他财产权利的转让。例如，民法上债务的转让应当以通知债务人经债权人同意等条件为要件，新债权人一般要承受原债权人在权利上的瑕疵，债务人对原债权人所能行使的抗辩对新债权人也可以行使。而票据权利的转让则是依背书或直接交付即可，无须通知债务人，新的合法持票人一般不继受前手在票据上的瑕疵。

但票据无因性并不是指票据行为的发生本身不存在任何基础法律关系。票据债权人行使权利时，无须证明取得票据的原因，但需以合法持有票据为必要条件。票据发行或背书转让等票据行为只要具备法定条件，即可产生有效的票据关系，即便票据的基础法律关系存在缺陷，票据关系仍然有效。票据债务人也不得以原因关系的无效或缺陷等事由来对抗非直接当事人的善意持票人。

虽然票据的基础法律关系不影响票据合法持有人主张权利，但票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，票据权的追索应当基于真实的交易关

系和债权债务关系将票据进行背书转让。本案中，票据贴现属于国家特许经营业务，合法持票人向不具有法定贴现资质的当事人进行“贴现”的，该行为应当认定无效，没有真实的交易关系和债权债务关系，不能主张票据权利。但票据债务不履行，前手持票人为合法持票人，可以依法主张票据权利，也可以依据真实的交易关系和债权债务关系主张权利。票据关系与其基础法律关系虽各自独立但又相互牵连，但必须基于真实的交易关系和债权债务关系。

编写人：北京市密云区人民法院 黄杰

前案诉讼费用和保全费用不应当认定为票据再追索权的范围

—— 混凝土公司诉建设公司、置业公司票据追索权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省新泰市人民法院(2023)鲁0982民初2708号民事判决书

2. 案由：票据追索权纠纷

3. 当事人

原告：混凝土公司

被告：建设公司

被告：置业公司

【基本案情】

建设公司因与混凝土公司系采购合同关系，于2020年12月9日向混凝土公司背书转让电子商业承兑汇票一张，票据金额为2000000元，出票日期为2020年10月15日，到期日为2021年10月15日，出票人为新城置业公司（后

更名为置业公司), 承兑人为新城置业公司, 收款人为建设公司。涉案汇票出票后经多次背书转让, 票据最终由某银行持有, 某银行在票据到期后提示付款被拒付, 遂向其前手某股份公司追索清偿, 某股份公司清偿后向其前手汽车公司行使再追索权, 汽车公司清偿票据金额后, 又向混凝土公司、建设公司、科技公司行使再追索权, 经人民法院判决, 混凝土公司、建设公司、科技公司连带向汽车公司支付票据金额2000000元及利息(以款项2000000元为基数, 自2022年8月16日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿之日止), 承担案件受理费11400元、保全费5000元。2023年3月7日, 混凝土公司向某汽车有限公司清偿金额2055457元(包括票据款、利息、诉讼费用、保全费用), 并于同日在电子商业承兑汇票系统中向其前手建设公司、置业公司发起追索, 电子商业承兑汇票状态为拒付追索待清偿。2023年3月27日, 混凝土公司向人民法院起诉, 请求判令建设公司、置业公司连带向原告支付已清偿金额2055457元, 并以2055457元为基数, 自2023年3月7日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息至实际付清之日止。

【案件焦点】

前案诉讼费用和保全费用是否应当认定为票据再追索权的范围。

【法院裁判要旨】

山东省新泰市人民法院经审理认为: 本案的争议焦点为票据再追索权的范围。混凝土公司行使票据再追索权的前提是持有有效票据且在有效追索期间内进行追索。混凝土公司持有的涉案承兑汇票形式完备、记载事项齐全且背书连续, 应为合法有效, 混凝土公司依法享有票据权利。混凝土公司于2023年3月7日清偿后在电票系统向其前手建设公司、置业公司申请追索, 该公司行使再追索权并未超过再追索期限。

关于票据再追索权的范围, 根据《中华人民共和国票据法》第七十一条第一款规定, 被追索人依照前条规定清偿后, 可以向其他汇票债务人行使再追索

权，请求其他汇票债务人支付下列金额和费用：(1)已清偿的全部金额；(2)前项金额自清偿日起至再追索清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息；(3)发出通知书的费用。上述规定明确了票据再追索权的范围分为三部分。本案混凝土公司行使再追索权请求的范围中包含前案受理费用和保全费用，前案受理费用和保全费用应属于票据基础合同关系产生的损害赔偿范围或违约结果，不属于票据法规定的再追索金额和费用范围，混凝土公司可以另行向与其发生涉案票据基础合同关系的相对方主张，故混凝土公司以票据追索权法律关系主张该费用于法无据，本院不予支持。因此混凝土公司请求再追索已清偿的全部金额应为2039057元(2055457元-诉讼费11400元-保全费5000元)。

山东省新泰市人民法院依照《中华人民共和国票据法》第十七条、第二十六条、第六十一条、第六十八条、第七十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条的规定，作出如下判决：

一、被告建设公司、置业公司于本判决生效后十日内连带向混凝土公司支付已清偿的金额2039057元；

二、被告建设公司、置业公司于本判决生效后十日内连带向原告混凝土公司支付利息(以金额2039057元为基数，自2023年3月7日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期市场贷款报价利率计算至清偿之日止)；

三、驳回原告混凝土公司的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

票据作为现代经济结算工具，在商品经济活动中扮演着重要的角色。对加强商业信用、促进商品流通、加速资本周转发挥着重大的作用。要促进票据流通，提高其利用率，就必须在很大程度上保护持票人的利益。票据再追索权是指被追索人清偿票据金额、利息以及有关费用后，依据其取得的票据而向其前手继续进行追索的权利。

一、行使再追索的三个要件

第一是实质要件，被追索人实际履行了清偿义务，成为承兑票据的合法持有人；第二是时效要件，自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月；第三是范围要件，包括已清偿的全部金额、自清偿之日起至再追索清偿日止的利息及发出通知书的费用。

本案中我们重点探讨第三个要件，再追索权的范围，即再追索权的追索范围是以再追索人因为被后手再追索支付的全部金额为限，还是以票据记载的数额及清偿行为衍生的利息和相关通知费用汇总金额为限。

二、票据再追索权的立法目的、权利本质

首先，从立法目的看，票据再追索权制度与票据追索权制度在立法本义上是一样的，都是为了促进票据流通、加强票据使用、保护持票人权益而创设的制度，是基于对票据债权人和债务人利益予以同样保护的公平理论，为实现权利人与义务人之间利益的均衡而设立的。如果将前案诉讼费用也纳入票据追索的链条上，则被追索人及其前手就承担了非因票据本身原因产生的相关费用。

其次，从权利本质看，再追索权的权利来源于再追索权人承担了本应出票人或承兑人承担的票据付款责任。本案中，原告混凝土公司不是首次行使再追索权的被追索人，其是再追索链条上的一环，在此之前，已有两个票据当事人履行了票据付款义务，支付的款项均为基于票据流转产生的款项。而再追索人因其后手的司法追索行为额外支付的费用并不在票据再追索权的范围之内，换言之，司法费用不在票据再追索的链条之上。

最后，从比较法角度来看，比较不同国家对赔偿金额范围的理解。英国票据法第五十七条规定，汇票偿付的款项包括：汇票金额、依据汇票应支付的利息、作为公证记录之费用。日本票据法第四十八条规定了追索金额，包括所支付之总金额、利息及支出费用。从上述各国法律规定及我国法律规定来看，可以归纳出，再追索权的范围一般是汇票金额、自清偿日起至再追索清偿日止的利息及与票据流转相关费用。

三、诉讼费用并不属于票据再追索权的范围

诉讼费用是指当事人进行诉讼活动，依照法律规定应当向人民法院交纳的费用，具有经济制裁的性质，是败诉方的当事人对进行诉讼所花费用的合理负担。前案中，原告混凝土公司在其后手通过诉讼方式向其行使票据追索权时，法院判决案件受理费、保全费用由混凝土公司等三公司连带承担，其并非混凝土公司清偿票据支付的款项和费用，而是混凝土公司未及时履行票据付款义务而支出的惩罚性费用，不应在票据再追索的链条上继续流转。故混凝土公司行使再追索权时，其承担的前案诉讼费用和保全费用不属于再追索权的范围。

编写人：山东省新泰市人民法院 袁恒露 乔莉

一人公司年度审计报告对公司与 股东财产独立具有证明力及其审查

——装饰公司诉置业公司、地产公司票据付款请求权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省湖州市吴兴区人民法院(2023)浙0502民初4928号民事判决书

2. 案由：票据付款请求权纠纷

3. 当事人

原告：装饰公司

被告：置业公司、地产公司

【基本案情】

置业公司委托装饰公司对其开发楼盘项目进行室内装修设计，装饰公司业

已按约履行设计义务。后经双方结算，置业公司于2020年7月28日向装饰公司出具电子商业承兑汇票一张，汇票票面金额为88794.10元，出票人及承兑人均为置业公司，收票人为装饰公司，出票日期为2020年7月28日，汇票到期日为2021年7月28日，该电子商业承兑汇票记载“不得转让”，承兑信息显示“出票人承诺：本汇票请予以承兑，到期无条件付款。承兑人承兑：本汇票已经承兑，到期无条件付款。承兑日期：2020年7月28”。汇票到期后，装饰公司于2021年7月28日通过电子商业汇票系统向置业公司提示付款，置业公司于2021年8月3日拒绝签收，拒付理由为商业承兑汇票承兑人账户余额不足。现票据系统中该汇票票据状态为“已逾票据权利失效日”。原告装饰公司催讨未果，故纠纷成讼。

另查明，被告置业公司为非自然人投资或控股的法人独资的有限责任公司，其股东为被告地产公司。

【案件焦点】

1. 置业公司以账户余额不足为由拒不付款是否属于违约；2. 地产公司是否应对置业公司的债务承担连带清偿责任。

【法院裁判要旨】

浙江省湖州市吴兴区人民法院经审理认为：原告装饰公司基于其与被告置业公司的基础法律关系合法取得涉案电子商业承兑汇票，置业公司作为出票人、承兑人，理应保证汇票的承兑和付款。现置业公司以账户余额不足为由拒不付款，显属违约，依法应承担相应的民事责任。故装饰公司请求置业公司支付汇票金额及逾期利息的诉请，本院予以支持。因双方对无法承兑的损失赔付未作约定，本院酌情认定自汇票到期日次日起按LPR标准计息。关于原告要求被告地产公司对置业公司的债务承担连带责任，本院认为，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。第六十二条规定，一人有限责任公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并经会计师事务所

审计。现地产公司仅提交其与置业公司2019年度、2020年度审计报告，且从审计意见来看，该审计报告仅反映地产公司与置业公司2019年度、2020年度的财务状况、经营成果及现金流量，在无公司决议、财务会计制度、财务审批流程、大额交易合同等其他辅助证据的情况下，不足以证明地产公司财产与置业公司财产相互分离且独立，故原告要求被告地产公司对置业公司的债务承担连带清偿责任，本院予以支持。据此，判决如下：

一、被告置业公司应支付原告装饰公司电子商业承兑汇票款88794.1元及利息损失(以88794.1元为基数，自2021年7月29日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息至实际清偿之日止),限于本判决书生效之日起十日内清偿；

二、被告地产公司对被告置业公司上述第一项判决的给付义务承担连带清偿责任；

三、驳回原告装饰公司其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

实践中，涉及一人公司法人人格否认时，提交年度审计报告往往是一人公司与股东最常见也是最主要的举证方式之一。但提供年度审计报告是否意味着公司法要求的举证责任已完成？不同年度审计报告的证明力是否相同？举证需达到何种程度？成为目前司法实践审理此类案件的困惑之处。

1. 一人公司年度审计报告对公司与股东财产独立具有证明力。实践中，部分案例因公司与股东提交的年度审计报告系单方委托制作，审计材料亦由公司和股东提交，因其真实性、准确性以及完整性均无法得到保障而被法院径直认定财务会计报告不具有证明力。但从企业财务会计报告来看，其包含企业会计报表、会计报表标注以及财务情况说明书，能够反映企业某一特定日期的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量等，是反映公司财务状况最重要以及最具关联性的证据。如果仅因年度审计报告系公司和股东自身提供而直接否认其证明力，一人公司以及股东便很难提交其他更直接有力的证据来证明公司

财产与股东财产间的独立性，那么涉及一人公司法人人格否认的案件将会因缺乏关键证据而难以查明公司财产与股东财产之间是否存在混同这一事实，导致股东在事实上没有可以豁免的空间可言。

2. 仅提供年度审计报告，不足以达到高度盖然性证明标准。依审计结果，可以将年度审计报告分为无保留意见财务报表审计报告、保留意见财务报表审计报告、否定意见财务报表审计报告以及无法表示意见的财务报表审计报告，后三者因企业财务报表本身存在一定问题暂且不论。关于无保留意见财务报表审计报告，无保留的审计意见仅能证明公司财务报表符合企业会计准则和企业会计制度的规定，能够反映包括公司负债及利润等在内的真实财务状况，但不能直接、客观地反映公司与股东之间的资金往来情况以及财产是否存在混同。如实践中，一些股东抽逃公司资产，但在做账时会将其记载在公司财务报表的其他应收款一栏，此种行为看似符合会计准则之规定，但实质上属于抽逃出资行为。本案正是基于年度审计报告的这一特殊属性，认为在没有公司决议、财务会计制度、财务审批流程、大额交易合同等其他辅助证据的情况下，仅年度审计报告不足以证明地产公司与置业公司财产相互分离且独立。

3. 年度审计报告应当具有完整性和连续性审查。实践中，不少公司提交的年度审计报告是在案件诉讼期间形成，并非公司运营过程中依一人公司财务会计报告强制审计制度进行的正常年度审计，这种情况往往无法客观、真实地反映公司财务状况，难以证明公司与股东的财产相互独立。从提交的审计报告范围看，至少要从业务发生年度到诉讼期间，最好贯穿股东担任一人有限责任公司股东的全部期间，否则该审计报告可能因缺乏完整性和连续性而无法达到证明目的。

4. 一人公司与股东对存疑部分负有证明力补强责任。对于存疑之处，股东应相应提交包括但不限于一人公司财务报表、财务账册、原始记账凭证、银行流水、公司财务制度等证据，并对存疑之处加以说明解释，以补强年度审计报告的证明力。倘若公司及股东提交的证据证明程度达到了不存在财产混同的高度盖然性并足以排除合理怀疑时，举证责任则应转移至债权人，由债权人举证

证明存在财产混同或提出合理怀疑。

编写人：浙江省湖州市吴兴区人民法院 吴文婷 吴迪

59

汇票保证不适用民法典关于保证期间的规定

——某银行股份有限公司北京分行诉某房地产集团有限公司等
金融借款合同纠纷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2024)京74民终546号民事判决书

2. 案由：金融借款合同纠纷

3. 当事人：

原告(被上诉人):某银行股份有限公司北京分行(以下简称某银行北京分行)

被告(上诉人):某房地产集团有限公司(以下简称某地产集团)

被告：某建设公司、某度假公司

【基本案情】

2021年1月14日，某建设公司(借款人、甲方)与某银行北京分行(乙方)签订《人民币流动资金借款合同》(以下简称《借款合同》)，约定：某银行北京分行同意按照非“随借随还”模式向重庆某建设公司提供流动资金贷款，贷款金额为1634234.43元，贷款期限自2021年1月14日起至2022年1月17日止，贷款利率为6.5%，以及相应的复利、罚息等。同日，出质人某建设公司(甲方)与质权人某银行北京分行(乙方)签订《权利质押合同》，约定

了主合同为《贷款合同》，项下债权本金金额为1634234.43元，以及质押担保的范围。该合同附件为《出质权利清单-商业汇票》（以下简称案涉汇票）。后某银行北京分行向某建设公司发放贷款1634234.43元。

2022年4月19日，某建设公司偿还本金60901.26元。

2022年1月7日至5月11日，某银行北京分行账务中心多次提示付款被拒付，拒付理由均为商业承兑汇票承兑人账户余额不足。

另查，案涉汇票系统显示票面金额为1742997.48元。出票人为某度假公司，收款人为某建设公司，承兑人为某度假公司。出票日期为2021年1月8日，汇票到期日为2022年1月7日。出质人为某建设公司，质权人为某银行北京分行，票据状态为拒付追索待清偿。承兑保证信息：保证人为某地产集团，保证日期为2021年1月8日。票面信息还记载，2021年1月14日，某建设公司通过质押背书给某银行北京分行账务中心，某银行北京分行账务中心记载为质权人，出质日期为2021年1月14日。

现某银行北京分行诉至北京市东城区人民法院，主张某建设公司支付贷款本金1573333.17元和利息、罚息、复利等，并主张对案涉汇票享有质权，某度假公司、某地产集团在票据金额1742997.48元及利息范围内对某建设公司的债务承担连带责任。

【案件焦点】

汇票保证是否适用民法典关于保证期间的规定。

【法院裁判要旨】

北京市东城区人民法院经审理认为：某建设公司与某银行北京分行签订的《贷款合同》《权利质押合同》系各方真实意思表示，不违反法律及行政法规，合法有效。某银行北京分行依约发放了贷款，某建设公司未能依约还本付息，构成违约。某银行北京分行要求某建设公司依约偿还欠付的借款本金、利息、罚息、复利于法有据，本院予以支持。

某建设公司与某银行北京分行签订《权利质押合同》，约定某建设公司以

案涉汇票进行质押担保，案涉汇票登记背书记载了“质押背书”字样，票据质权依法设立。某银行北京分行要求确认对案涉汇票享有质权的诉讼请求具有事实及法律依据，本院予以支持。某地产集团抗辩某银行北京分行未在案涉商票到期之日起六个月内向某地产集团主张承担保证责任，某地产集团就案涉商票的保证责任已经解除之意见，以及案涉票据时效问题一节，本院认为，根据《中华人民共和国票据法》第十七条第一、三项之规定：“持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起二年。见票即付的汇票、本票，自出票日起二年；持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月。”本案中，案涉商票载明的出票人和承兑人均均为某度假公司，故持票人某银行北京分行对案涉票据的出票人和承兑人某度假公司的权利，自票据到期日**2022年1月7日**起二年。另，根据《中华人民共和国票据法》第四十八条规定：“保证不得附有条件；附有条件的，不影响对汇票的保证责任”，据此持票人向票据保证人主张权利不受保证期间制约且票据行为的当事人也不得对票据保证约定包括保证期间在内的任何权利行使负担，本案系票据保证法律关系，应适用票据法的有关规定，故某地产集团的上述辩称意见于法无据，一审法院不予采纳。

综上，北京市东城区人民法院判决如下：

某建设公司支付某银行北京分行借款本金**1573333.17元**及利息、罚息、复利，确认某银行北京分行对某建设公司出质的案涉汇票享有质权，某度假公司与某地产集团连带支付案涉汇票票款**1742997.48元**及利息。

某地产集团不服一审判决，提起上诉。北京金融法院经审理认为：同意一审法院裁判意见，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

汇票保证是指汇票债务人以外的第三人以担保特定汇票债务人履行汇票债务为目的而在汇票上所为的附属票据行为。汇票基于其强大的流通性在商事领域广泛适用，汇票保证人对汇票予以保证，可以增强汇票信用，确保交易安全。

但近年来部分企业资金链断链，企业经营陷入困难，导致部分汇票到期后无法兑付，票据追索权纠纷频发，票据保证人在被持票人追索时多抗辩保证责任因已过保证期间而免除。

对于汇票保证是否适用保证期间的规定，司法实践中存在两种观点。一种观点认为：《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》（以下简称《票据规定》）第六十二条第一款规定，人民法院审理票据纠纷案件，适用票据法的规定；票据法没有规定的，适用《中华人民共和国民法典》等法律以及国务院制定的行政法规。因票据法对于保证期间没有规定，故应适用民法典第六百九十二条之规定，即没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。另一种观点认为：汇票保证与民法上的保证不同，不应参照适用民法典中保证期限的规定。本文倾向于第二种观点。

汇票保证属于特殊的保证，应当优先适用票据法。《票据规定》第六十一条规定：“保证人未在票据或者粘单上记载‘保证’字样而另行签订保证合同或者保证条款的，不属于票据保证，人民法院应当适用《中华人民共和国民法典》的有关规定。”据此，汇票保证与民法上的保证并非同一概念，两者虽都有从属性、无偿性等相同特征，但汇票保证基于票据的无因性、文义性，与民法上的保证存在较多区别，汇票保证属于单方法律行为、要式行为，承担法定的连带责任，汇票保证人不享有先诉抗辩权，除被保证人的债务因汇票形式上欠缺而无效以外，即使被保证人的债务归于无效，保证人仍应负担保证债务。故汇票保证属于特殊的保证，在法律适用时应当遵从特别法优于一般法的原则，优先适用票据法。

票据法规定票据保证不得附条件，包括了不得设立保证期间的含义。汇票的意义在于其强大的流通性，而强大的流通性依赖于汇票付款在法律上的确定性。如果汇票保证人对承担保证责任附有条件，无论该条件属于什么性质，都会使汇票保证的效力存在不确定性，致使后手对汇票的兑付存在不安全感，进而影响汇票的流通性。据此，票据法第四十八条规定：“保证不得附有条件；附有条件的，不影响对汇票的保证责任。”保证期间影响汇票保证责任的承担，

自然属于附条件的一种，为票据法所限制，以实现增强汇票信用、促进汇票流通的立法目的。据此，票据法第四十八条规定中的“不得附条件”自有限制设立保证期间的含义，不属于没有规定而适用民法典的情况。

汇票保证人承担票据责任适用票据时效，同被保证人一致。票据法第五十条规定：“被保证的汇票，保证人应当与被保证人对持票人承担连带责任。”第十七条第一款第一、三、四项规定：“票据权利在下列期限内不行使而消灭：（一）持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据到期日起二年；（三）持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起六个月；（四）持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起三个月。”据此，汇票保证人并非无限期承担票据责任，其票据责任的承担期限适用票据时效的规定，与被保证人同一，因被保证人系出票人、承兑人、背书人的不同而分别适用票据法第十七条的规定。

综上，票据保证不同于民法上的保证，应优先适用票据法的规定，票据法规定保证不得附条件，包括了限制设立保证期间的含义，票据保证人承担票据责任的期间同被保证人承担票据责任的期间一致。

编写人：北京市丰台区人民法院 谭泽泓

北京金融法院 舒翔

九、其他

60

非典型担保下的物权法定原则及破产案件公平受偿

——小额贷款公司诉房地产公司普通破产债权确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区来宾市中级人民法院(2022)桂13民终887号民事判决书

2. 案由：普通破产债权确认纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):小额贷款公司

被告(被上诉人):房地产公司

【基本案情】

被告房地产公司分别于2013年9月27日、10月11日与原告小额贷款公司签订了四份合同编号分别为017、018、019、020的《商品房买卖合同》，合同约定小额贷款公司向被告购买84套商品房，总房款为1500万元。合同签订当日，小额贷款公司与被告到象州县房地产管理所进行商品房销售备案登记，将上述涉案房屋登记在小额贷款公司名下。随后，小额贷款公司分别与杨某某(被告房地产公司的法定代表人)、潘某某(被告法定代表人杨某某的妻子)、

姚某某(被告房地产公司股东)签订《借款合同》，与被告房地产公司签订《保证合同》，将小额贷款公司支付给被告房地产公司的购房款1500万元作为杨某某、潘某某、姚某某三人向小额贷款公司所借款项，被告房地产公司作为保证人对上述三人的1500万元借款本息偿还提供连带保证担保。

2014年10月25日，因杨某某、潘某某、姚某某三人到期不能清偿所欠小额贷款公司的借款本息，上述三人遂分别与小额贷款公司、被告房地产公司签订了《债务清偿协议书》，三方同意将欠款和购房款相抵后，被告房地产公司立即将房屋交付小额贷款公司并为小额贷款公司或者其指定的人办理房产证。2015年1月13日，小额贷款公司向南宁市仲裁委员会提交书面仲裁申请，请求判令被申请人房地产公司在双方买卖的商品房具备交房条件时立即向申请人交付涉案的84套房屋，并依约为申请人小额贷款公司申办房屋产权登记手续等。2015年5月14日，南宁市仲裁委员会分别作出南仲裁字(2015)第071、072、073、074号裁决书，裁决被申请人房地产公司应当在收到裁决书后三十日内向申请人小额贷款公司交付申请人所购买的84套商品房，并在交房后九十日内将办理权属登记所需的资料报房屋登记机关备案并协助申请人小额贷款公司办理所购商品房产权登记手续。2015年7月16日，被告房地产公司向南宁市中级人民法院申请撤销上述四份仲裁裁决，南宁市中级人民法院于2015年10月19日分别作出(2015)南宁市民一特字第14、15、16、17号民事裁定书，均裁定驳回申请人房地产公司的申请。仲裁裁决生效后，原告小额贷款公司向来宾市中级人民法院申请强制执行，因涉案房屋尚未竣工，不具备交付和办理房产登记条件，且未发现被执行人房地产公司有可供执行财产，申请执行人也未能提供其他财产线索，2015年11月30日，来宾市中级人民法院裁定终结执行程序。

2018年7月11日，本院作出(2018)桂1322执176号决定书，以房地产公司不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务为由，将房地产公司执行案件移送来宾市中级人民法院进行破产审查。2018年8月3日，来宾市中级人民法院指定该案由本院审理。2018年8月10日，本院作出(2018)桂1322破

1号民事裁定，宣告房地产公司破产。同年10月8日，来宾市中级人民法院指定广西某律师事务所担任被告房地产公司管理人。

2019年1月29日，原告小额贷款公司向被告房地产公司管理人提交《自述购房情况登记表》，主张要求确认原告为购房人并要求向原告交付84套商品房并协助办理产权证。同时，原告小额贷款公司向被告管理人提交了四份编号分别为(2018)某破管登字264-1、264-2、264-3、264-4号的破产债权申请表，申报债权金额合计8277109.1元(截至2018年8月5日)。上述四份债权的形成原因均标注为“因双方房屋买卖，债务人逾期交房产生”，债权到期日均为2017年7月11日。同日，被告房地产公司管理人向原告小额贷款公司出具破产债权申报文件收据，确认收到原告小额贷款公司提交的上述四份破产债权申请表及相关材料。2021年9月7日，被告房地产公司管理人向原告小额贷款公司出具编号为(2018)象州破管字第42-4号的《房地产公司破产案购房人资格审查结果通知书》，被告某公司管理人认定原告小额贷款公司“不具备购房人资格”，审查理由为“实为让与担保，非真实购房人”。同年10月25日，被告房地产公司管理人向原告小额贷款公司出具四份《房地产公司债权审查结果通知书(补充)》，对原告小额贷款公司上述申报的债权均不予确认，审查意见均为“因管理人对于申报人申报的购房人资格不予确认，故对申报人申报的逾期交房违约金债权亦不予确认”。同年10月28日，原告小额贷款公司对被告房地产公司管理人不予确认其债权提出异议。同年11月1日，被告房地产公司管理人向原告小额贷款公司出具《房地产公司债权异议审查意见通知书》，维持上述四份债权审核结果，即对上述债权不予确认。

【案件焦点】

原告的债权性质是金钱之债还是物权之债。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区象州县人民法院经审理认为：《中华人民共和国企业破产法》第五十八条第三款规定“债务人、债权人对债权表记载的债权有异议的，

可以向受理破产申请的人民法院提起诉讼”,小额贷款公司在向破产管理人申报债权未得到确认后,依法提起诉讼符合法律规定。本案争议焦点为:原告的债权性质是金钱之债还是物权之债?本院认为,当事人以订立买卖合同作为民间借贷合同的担保,借款到期后借款人不能还款,出借人请求履行买卖合同的,人民法院应当按照民间借贷法律关系审理。依南宁仲裁委员会南仲裁字(2015)第071、072、073、074号裁决书查明的事实,小额贷款公司与被告签订的《商品房买卖合同》具有非典型性担保合同性质,双方之间存在的是非典型性抵押担保关系,并非房屋买卖关系,即小额贷款公司并非实际购房人。该担保的中心效力及最重要的目的在于担保债务的清偿,故在所担保债权的清偿期届至,而债务人仍不清偿债务时,担保人自得实现其让与担保,以取得标的物之价值,实现清偿担保债权。涉案房屋虽在双方签订合同后即备案登记在小额贷款公司名下,但商品房销售备案登记不等同于预告登记,并不具有物权效力,不能对抗第三人,亦不享有排他权,故而小额贷款公司仍未取得涉案房屋的物权。虽然《债务清偿协议书》约定将欠款和购房款相抵后,被告房地产公司立即将房屋交付小额贷款公司并为小额贷款公司或者其指定的人办理房产证,但该协议的实质是以物抵债,目的在于消灭旧的金钱之债,以物抵债作为履行原来金钱之债的方法,债权人享有的本质上仍然是金钱之债,不应优先于另一个金钱之债。同时,在签订以物抵债协议的债务人企业破产的情况下,管理人不得随意解除合同或者继续履行,但管理人不能解除合同并不意味着债权人就有权请求继续履行合同,因为一旦允许债权人有权请求继续履行合同,并基于合同的履行享有物权,则无异于使该债权人享有了物权性质的权利,不符合破产程序公平受偿的原则。因此,原告小额贷款公司诉请要求被告房地产公司交付涉案的84套房屋没有事实和法律依据,本院不予支持。而原告要求被告协助办理案涉房产产权登记及确认逾期交房违约金、逾期办证违约金等衍生债权亦没有依据,本院亦不予支持。原告可就其借款债权向管理人依法申报。

判决如下：

驳回原告小额贷款公司的诉讼请求。

小额贷款公司不服一审判决，提出上诉。广西壮族自治区来宾市中级人民法院经审理认为：一审法院查明的案件事实正确，予以确认。上诉人小额贷款公司主张对案涉84套房屋享有物权，要求被上诉人房地产公司履行交付房屋等相关义务，主要依据是双方当事人签订的《商品房买卖合同》和南宁仲裁委员会作出的四份裁决书、南宁市中级人民法院作出的四份民事裁定书。根据案件事实，上诉人小额贷款公司与被上诉人房地产公司签订的《商品房买卖合同》，具有非典型性担保合同性质，双方之间存在的是非典型性抵押担保关系，并非房屋买卖关系，上诉人小额贷款公司对被上诉人房地产公司享有的应属于金钱之债。前述裁决书和民事裁定书在人民法院宣告被上诉人房地产公司破产前作出，在人民法院宣告被上诉人房地产公司破产后，被上诉人房地产公司便进入破产程序，所有债权应按破产程序进行处理，根据前述，上诉人小额贷款公司对被上诉人房地产公司享有的是金钱之债，故上诉人小额贷款公司对案涉84套房屋不享有物权，因此，上诉人小额贷款公司要求被上诉人房地产公司履行交付案涉的84套房屋及办理案涉房屋产权登记等相关义务，没有法律依据，本院不予支持。上诉人小额贷款公司可就其借款债权向管理人依法申报。

广西壮族自治区来宾市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、物权法定原则之内涵

我国民法典第一百一十六条规定：“物权的种类和内容，由法律规定”，此乃物权法定原则。具体包括两方面内容。一是物权的种类必须由法律规定，学说称为“类型强制”。据此，任何行政法规、司法解释都不能创设物权。当事人的合同不能自由创设物权，也就是说在法律没有明确规定哪一种权利是物权的情况下，当事人不能通过合同约定这一种权利是物权。民法典中是不存在无名物权的，如果当事人约定的物权类型不符合法律的规定，不能产生物权的效力。二是物权的内容必须法定，这包括物权的基本权能、设立物权及变动物权

的方式由法律规定，当事人不能创设与民法典内容相悖的物权。

涉案商品房仅是进行了备案登记，备案登记是一种行政管理方式，是主管部门有效监管房地产行业健康发展的一种手段，同时也能防止房地产开发商一房多卖，有利于保护房屋消费者的合法权益。在法律效力层面，商品房买卖合同备案登记并不会改变商品房合同性质，法律并未赋予其与预告登记相同的法律效力，即不能产生具有登记请求权的物权效力，不能对抗第三人，不享有排他权。

二、对非典型担保之司法态度

所谓非典型担保，是相对于典型担保而言的。典型担保是指法律明文规定的担保类型，而非典型担保则是社会交易中自发产生的有关法律没有规定的担保，有的系典型担保之外的新的担保类型，如让与担保。非典型担保应属物权法定的副产品。在物权法定原则下，法律如果能够富有前瞻性地预设出永久符合社会需求的担保物权的类型及内容，固然为理想的制度，但囿于社会实践及立法前瞻性的局限，要达到该理想状态是不可能的。因此，必将带来立法所规定的担保物权类型及内容无法满足现实需要的结果。于是，非典型担保应运而生。而司法实务中究竟对现实需要的非典型担保持什么态度，是不容回避的问题。其一，如果系担保类型不符合法律规定，可认定旨在设立担保物权的合同有效。同时，在当事人采取了相应的符合民法典规定的公示方法，主动设置防止意外风险的措施的情况下，法院当承认其既成事实，对其优先受偿权予以支持。如不动产让与担保，若办理了不动产过户登记手续，债权人可以凭借其对标的物形式上的所有权对抗第三人。其二，如果所设立的担保类型符合法律规定，唯内容不符，在不违反物权法定的基本价值又有一定公示方法的情况下，则可考虑从宽解释物权法定的内容，将其归类于相似的典型担保，以承认其担保物权效力。如账户质押，并无超越质押这一典型担保类型，只是该质押标的物在民法典中未作规定，将其解释为动产质押或者应收账款质押均无不可。采此思路之目的，无非通过司法裁判化解或者削弱物权法定原则下可能带来的副作用，追求裁判之公平、公正。事实上，有的在经济社会中已经大量存在具有

担保物权功能的担保。

三、让与担保

让与担保存在广义与狭义之说。广义让与担保，包括买卖式担保和让与式担保。所谓买卖式担保，又称卖与担保，是指以买卖方式移转标的物的所有权，并约定日后将该标的物买回的制度。狭义让与担保，仅指让与式担保，又称为信托让与担保，是指担保人(或者第三人)为担保债务清偿，将担保标的物之所有权移转给债权人，在债务清偿后，标的物之所有权回归于担保人；在债务届时未能得到清偿时，债权人有权就担保物优先受偿的权利。其要点是：第一，在设定这一担保时，担保人需将标的物所有权暂时转让给债权人，债权人成为形式上的所有人；第二，为使担保人保持对担保标的物的使用效益，债权人往往与担保人签订标的物的借用或者租赁合同，由担保人对担保标的物使用；第三，债务人履行债务后，债权人应返回标的物所有权；第四，在债务人未偿还债务时，债权人并不是当然取得担保标的物所有权，而是进行清算。清算分为两种：一是归属清算型，对标的物进行评估，超出债务价值部分由债权人偿还给担保人，债权人取得所有权；二是处分清算型，由债权人将标的物予以变卖，将价款用于清偿债权，多余部分属于担保人。

本案涉及商品房买卖合同备案登记的性质认定以及让与担保的学理探究。在认定双方当事人之间的法律关系为借贷关系的前提下，如何界定案涉商品房买卖合同以及商品房备案登记的性质和效力，则是本案衍生的一个值得探究的问题。如前所述，商品房买卖合同备案登记仅是行政管理范畴，并不产生物权的效力，本案中，房地产公司与小额贷款公司的基础法律关系是民间借贷关系，其与小额贷款公司签订商品房买卖合同、办理商品房备案登记的目的，则是担保债务的履行。此种担保虽以不动产为标的，但未办理抵押登记，其约定也不符合法定的担保方式，故成立一种非典型的担保。故法院依此认定双方之间存在的是非典型性抵押担保关系，并非房屋买卖关系，即小额贷款公司并非涉案商品房的实际购房人。

四、以物抵债协议在破产程序中的认定

(一) 债权人能否基于以物抵债协议对抗金钱之债的执行

根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十八条、第二十九条的规定,无过错买受人、消费者购房人在一定的条件下,即使没有办理过户登记手续,也可以对抗金钱之债的执行。该条旨在对无过错买受人、消费者购房人进行特别保护,即请求交付物的债权作为物权期待权应优先于金钱债权。但实务中以物抵债的情况比较复杂,往往出现案外人与被执行人恶意串通倒签抵债协议的情形,法院在审理过程中也难以认定。笔者认为,设立以物抵债的目的在于消灭旧的金钱之债,以物抵债仅是履行金钱之债的一种方式,债权人本质上享有的仍是金钱之债,因此,破产程序中的以物抵债不适用该司法解释的规定。

(二) 生效裁判文书认定以物抵债协议能否直接导致物权变动

民法典第二百二十九条规定:因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等,导致物权设立、变更、转让或者消灭的,自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。本案中,南宁市仲裁委员会作出裁决书,裁决被申请人房地产公司应当在收到裁决书后三十日内向申请人小额贷款公司交付申请人所购买的84套商品房,在交房后九十日内将办理权属登记所需的资料报房屋登记机关备案并协助申请人小额贷款公司办理所购商品房产权登记手续。该裁决书是否属于民法典第二百二十九条中规定的能够直接导致物权变动的法律文书?笔者认为,该裁决是对债权性质的非典型担保关系的确认,当事人据此享有请求另一方履行生效裁判文书确定的交付标的物的权利,另一方不履行义务的,当事人可以申请强制执行,但不能直接请求确认对该标的物享有所有权。

(三) 签订以物抵债协议的债务人破产时,如何保护债权人的利益

在签订以物抵债协议的债务人破产时,管理人能否基于企业破产法第十八条的规定享有决定合同解除或者继续履行的权利?该条适用的前提是债务人和对方当事人均未履行完合同义务,而在以物抵债协议中,债权人往往已经履行了义务,并且享有了对债务人的权利,债务人未能履行自己的义务,才签订以

物抵债协议。因此,在该种情况下,不符合企业破产法第十八条规定的条件,管理人不得根据该条规定选择解除合同或继续履行。管理人不能解除合同,但这并不意味着债权人就有权请求继续履行合同。公平是破产程序应当实现的最为重要的价值目标,同时也是破产程序应当贯穿的基本原则。公平原则是指破产法在保证债权人公平受到清偿的同时,亦兼顾了债务人利益的保护。破产制度之所以产生,就是为了避免在债务人不能清偿到期债务时,适用一般强制执行程序所带来的不公平受偿的结果。通过破产程序,可以确保债权人平等、公平受偿。

本案中,小额贷款公司主张对案涉84套房屋享有物权,要求房地产公司履行交付房屋等相关义务,主要依据是双方当事人签订的《商品房买卖合同》和南宁仲裁委员会作出的四份裁决书、南宁市中级人民法院作出的四份民事裁定书。根据案件事实,小额贷款公司与房地产公司签订的《商品房买卖合同》,具有非典型性担保合同性质,双方之间存在的是非典型性抵押担保关系,并非房屋买卖关系,小额贷款公司对房地产公司享有的应属于金钱之债。前述裁决书和民事裁定书在人民法院宣告房地产公司破产前作出,在人民法院宣告房地产公司破产后,房地产公司便进入破产程序,所有债权应按破产程序进行处理,小额贷款公司对房地产公司享有的是金钱之债,对案涉84套房屋不享有物权。因为一旦允许债权人基于合同的履行享有物权,则无异于使该债权人享有了物权性质的权利,这将极大损害其他债权人的合法权益。通过对债权人债权平等受偿权的保护,债权人的利益得到公平公正的维护。

编写人:广西壮族自治区来宾市象州县人民法院 曾媚丝 陈保成

保险人开具的履约保函是否构成独立保函的认定标准

—— 某城乡建设局诉某保险公司独立保函案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

成渝金融法院(2023)渝87民终895号民事判决书

2. 案由：独立保函纠纷

3. 当事人

原告(上诉人、再审申请人):某城乡建设局

被告(被上诉人、再审被申请人):某保险公司

第三人:某建筑公司、甲公司、乙公司

【基本案情】

2020年4月,某城乡建设局对一PPP项目^①公开采购,《采购文件》中载明投保人应以保函(银行或金融机构为准)的形式缴纳建设期保证金3000万元。某建筑公司中标后,某城乡建设局(甲方)与某建筑公司牵头的联合体(乙方)签订《PPP项目合同》,约定乙方提供金额为3000万元的不可撤销的保函,同时还约定经甲方催告后乙方在合理期间内仍未履行项目公司注册资本金出资义务的,甲方有权直接提取《履约保函》或履约保证金的全部金额,并终止本合同。

后某建筑公司作为投保人,以某城乡建设局作为被保险人向某保险公司购

^①指政府与私人组织之间,合作建设城市基础设施项目。以下不另外提示。

买了《建设工程施工合同单独履约保证保险》。某保险公司据此以保证人名义向某城乡建设局出具案涉《履约保函》，内容为：鉴于贵方拟与联合体(承包人)签订《PPP 项目合同》的履行需要，应承包人的申请，我方特开立以贵方为被保险人、金额3000万元的《履约保函》。(1)我方承诺，如果承包人未按照合同约定履行义务，我方将在收到贵方提交的书面索赔通知和承包人未履行合同约定义务的书面证明材料后，按照合同的约定以保函金额为限向贵方承担保证责任。(2)如果贵方与承包人协议变更合同，应事先征得我方书面认可，否则本保函即行失效。(3)本保函不得转让，我方对除贵方以外任何组织或个人不承担保证责任。

由于联合体未按约完成出资义务，某城乡建设局向某保险公司发出《提取函》及相关资料，要求全额提取《履约保函》款项。某保险公司回函以联合体在积极协调下有履行项目合同意愿为由拒绝付款。因此后联合体仍未履行出资义务，某城乡建设局复函重申提取保函款项。某保险公司再次回函，以联合体有继续履约意愿并已成立工作组协调、督促联合体完成出资义务为由，再次拒绝付款。某城乡建设局向一审法院提起诉讼，依据独立保函的相关规定要求某保险公司支付保函项下的款项。

【案件焦点】

某保险公司出具的《履约保函》是否构成独立保函。

【法院裁判要旨】

四川省成都市武侯区人民法院经审理认为：案涉《履约保函》要求的付款“单据”为“书面证明材料”，并非简单陈述联合体违反了合同项下的何种义务，故担保人的付款责任并非仅以保函中载明的单据为准。且案涉《履约保函》中对付款条件做出了“如果承包人未按照合同约定履行义务”表述，此约定并非简单记载，而是担保人向受益人承担担保责任之单方允诺成立所附的条件，该条件需基于基础交易关系，需担保人审查联合体是否未按约履行合同义务，不具有“独立的付款义务”特征。故，案涉《履约保函》不构成独立保

函。依照《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》第一条、第三条、第五条、第六条、第七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条、第一百三十七条之规定，判决：

驳回某城乡建设局的全部诉讼请求。

某城乡建设局不服，提起上诉。成渝金融法院经审理认为：独立保函的认定标准之核心在于是否符合独立保函独立性及单据性特征，应结合保险凭证中记载的基础交易内容是属于对事实的描述还是对付款条件的限定、据以索赔的“单据”系陈述性文件还是论证性文件、保险人的付款金额能否仅依据保险凭证加以明确、基础交易合同的变更是否影响保险人的付款责任以及保险凭证的开具背景、被保险人的索赔依据、保险人的拒付理由等事实综合判断，以确定是否构成独立保函。就案涉《履约保函》而言，依据保函条款内容、开具背景、拒付理由等事实综合分析，该《履约保函》不具备独立性及单据性特征，不能认定为独立保函。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

某城乡建设局不服，申请再审。重庆市高级人民法院经审理认为，原审认定案涉保函不构成独立保函并无不当，某城乡建设局的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定如下：

驳回再审申请人某城乡建设局的再审申请。

【法官后语】

本案涉及独立保函的认定标准问题，如何在审判中准确把握独立保函相关认定标准，是本案中值得研究探讨的重点问题。

关于独立保函的法律特征及本质要求。根据《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》，独立保函通常是指，银行或非银行金融机构作为开立人，以书面形式向受益人出具的，同意在受益人请求付款并提交符合

